KEPUTUSAN DIREKSI PT [*] NOMOR [*] TENTANG TIM PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN DI LINGKUNGAN PT [*]

Menimbang	:	A	Bahwa untuk melaksanakan komitmen PT [*] ("**Perusahaan**") demi mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi dan menunjung tinggi nilai-nilai integritas dan kejujuran, diperlukan adanya tim yang bertugas untuk melaksanakan fungsi kepatuhan.
		B	Bahwa untuk mewujudkan komitmen Perusahaan sebagaimana dimaksud poin A, Perusahaan perlu melakukan fungsi kepatuhan untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan secara berkala terhadap Praktik Korupsi di dalam lingkungan Perusahaan.
		C	Bahwa dengan demikian, Perusahaan memerlukan tim pelaksana fungsi kepatuhan.
		D	Bahwa berdasarkan pertimbangan Direksi Perusahaan, diperlukan penetapan tentang pembentukan Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan.
Mengingat	:	1	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
		2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
		3	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
		4	ISO 37301:2021 tentang Sistem Manajemen Kepatuhan.

MEMUTUSKAN

KESATU	:	Membentuk Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan dengan susunan penanggung jawab dan anggota dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan mempunyai tugas pokok sebagai berikut: **1.** Bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. **2.** Bertanggung jawab secara berjenjang kepada Penanggung jawab Fungsi Kepatuhan. **3.** Bertanggung jawab membuat perencanaan dan pelaksanaan audit guna terciptanya tata kelola Perusahaan yang baik. **4.** Bertanggung jawab mengawasi unit kerja dan/atau divisi kerja secara keseluruhan serta melakukan peninjauan secara berkala. **5.** Bekerja sama dengan masing-masing unit kerja bertanggung jawab melakukan identifikasi, penilaian dan pemetaan terhadap tingkat kerawanan risiko dan modus korupsi di dalam Perusahaan. **6.** Bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap risiko di dalam Perusahaan. **7.** Bertanggung jawab memastikan sistem pengawasan internal Perusahaan berjalan efektif sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan terhadap kegiatan operasional Perusahaan. 8. Bertanggung jawab mendorong terciptanya kepatuhan karyawan, manajemen, maupun pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Bertanggung jawab melakukan audit insidentil (investigasi) untuk mengungkap kasus yang mempunyai indikasi terjadinya penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan, dan kecurangan. 10. Bertanggung jawab memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang

		diaudit kepada semua tingkatan manajemen serta divisi atau unit yang diaudit. 11. Bertanggung jawab memberikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris atas hasil pelaksanaan audit. 12. Bertanggung jawab melakukan pemantauan, analisis, dan pelaporan atas hasil pelaksanaan dari tindak lanjut perbaikan yang telah diberikan. 13. Bertanggung jawab melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan. 14. Bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap peraturan perundang-undangan terkait korupsi dan pencucian uang. 15. Bertanggung jawab mensosialisasikan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan, peraturan internal, dan kode etik Perusahaan terkait korupsi kepada seluruh pegawai dan manajemen Perusahaan melalui e-mail atau media lain yang efektif dan biasa digunakan oleh Perusahaan untuk melakukan sosialisasi. 16. Bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi dan memfasilitasi pelatihan terkait rencana dan/atau strategi upaya pencegahan praktik korupsi serta membangun nilai integritas secara berkala kepada seluruh manajemen dan karyawan di dalam lingkungan Perusahaan. 17. Bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap pemberian sanksi dan penghargaan di dalam lingkungan Perusahaan. 18. Bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional Perusahaan untuk memastikan tidak bertentangan dengan Kebijakan Anti-Korupsi Perusahaan, kode etik, peraturan perusahaan, standar operasional prosedur Perusahaan, dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

		19. Bertanggung jawab untuk memberikan jasa konsultasi kepada unit atau divisi kerja dan/atau manajemen Perusahaan berkaitan dengan manajemen risiko dan/atau tata kelola Perusahaan dalam kegiatan operasional Perusahaan. 20. Bertanggung jawab untuk memberikan jasa konsultasi kepada unit atau divisi kerja dan/atau manajemen Perusahaan dalam membantu mengimplementasikan Kebijakan Anti-Korupsi dan peraturan terkait korupsi di dalam Perusahaan. 21. Bertanggung jawab untuk memberikan jasa konsultasi kepada unit atau divisi kerja dan/atau manajemen Perusahaan dalam membantu mengimplementasikan hasil evaluasi risiko korupsi di dalam Perusahaan.
KETIGA	**:**	Pengangkatan dan pemberhentian anggota dalam Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan ini akan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direksi.
KEEMPAT	**:**	Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

[Tempat], [tanggal-bulan-tahun]

TTD

Cap perusahaan

[Nama]
Direktur Utama

LAMPIRAN

SUSUNAN TIM PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN

No	Nama	Jabatan Dalam Tim Pelaksana
1		Penanggung Jawab
2		Anggota

KEPUTUSAN DIREKSI PT [*] NOMOR [*] TENTANG TIM PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN DI LINGKUNGAN PT [*]

Menimbang	:	A	Bahwa untuk melaksanakan komitmen PT [*] ("**Perusahaan**") demi mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi dan menunjung tinggi nilai-nilai integritas dan kejujuran, diperlukan adanya tim yang bertugas untuk melaksanakan fungsi kepatuhan.
		B	Bahwa untuk mewujudkan komitmen Perusahaan sebagaimana dimaksud poin A, Perusahaan perlu melakukan fungsi kepatuhan untuk melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan secara berkala terhadap Praktik Korupsi di dalam lingkungan Perusahaan.
		C	Bahwa dengan demikian, Perusahaan memerlukan tim pelaksana fungsi kepatuhan.
		D	Bahwa berdasarkan pertimbangan Direksi Perusahaan, diperlukan penetapan tentang pembentukan Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan.
Mengingat	:	1	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
		2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
		3	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
		4	ISO 37301:2021 tentang Sistem Manajemen Kepatuhan.

MEMUTUSKAN

KESATU	:	Membentuk Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan dengan susunan penanggung jawab dan anggota dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan mempunyai tugas pokok sebagai berikut: **1.** Bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. **2.** Bertanggung jawab secara berjenjang kepada Penanggung jawab Fungsi Kepatuhan. **3.** Bertanggung jawab membuat perencanaan dan pelaksanaan audit guna terciptanya tata kelola Perusahaan yang baik. **4.** Bertanggung jawab mengawasi unit kerja dan/atau divisi kerja secara keseluruhan serta melakukan peninjauan secara berkala. **5.** Bekerja sama dengan masing-masing unit kerja bertanggung jawab melakukan identifikasi, penilaian dan pemetaan terhadap tingkat kerawanan risiko dan modus korupsi di dalam Perusahaan. **6.** Bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap risiko di dalam Perusahaan. **7.** Bertanggung jawab memastikan sistem pengawasan internal Perusahaan berjalan efektif sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan terhadap kegiatan operasional Perusahaan. 8. Bertanggung jawab mendorong terciptanya kepatuhan karyawan, manajemen, maupun pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Bertanggung jawab melakukan audit insidentil (investigasi) untuk mengungkap kasus yang mempunyai indikasi terjadinya penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan, dan kecurangan. 10. Bertanggung jawab memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang

		diaudit kepada semua tingkatan manajemen serta divisi atau unit yang diaudit. 11. Bertanggung jawab memberikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris atas hasil pelaksanaan audit. 12. Bertanggung jawab melakukan pemantauan, analisis, dan pelaporan atas hasil pelaksanaan dari tindak lanjut perbaikan yang telah diberikan. 13. Bertanggung jawab melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan. 14. Bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap peraturan perundang-undangan terkait korupsi dan pencucian uang. 15. Bertanggung jawab mensosialisasikan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan, peraturan internal, dan kode etik Perusahaan terkait korupsi kepada seluruh pegawai dan manajemen Perusahaan melalui e-mail atau media lain yang efektif dan biasa digunakan oleh Perusahaan untuk melakukan sosialisasi. 16. Bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi dan memfasilitasi pelatihan terkait rencana dan/atau strategi upaya pencegahan praktik korupsi serta membangun nilai integritas secara berkala kepada seluruh manajemen dan karyawan di dalam lingkungan Perusahaan. 17. Bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap pemberian sanksi dan penghargaan di dalam lingkungan Perusahaan. 18. Bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional Perusahaan untuk memastikan tidak bertentangan dengan Kebijakan Anti-Korupsi Perusahaan, kode etik, peraturan perusahaan, standar operasional prosedur Perusahaan, dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

		19. Bertanggung jawab untuk memberikan jasa konsultasi kepada unit atau divisi kerja dan/atau manajemen Perusahaan berkaitan dengan manajemen risiko dan/atau tata kelola Perusahaan dalam kegiatan operasional Perusahaan. 20. Bertanggung jawab untuk memberikan jasa konsultasi kepada unit atau divisi kerja dan/atau manajemen Perusahaan dalam membantu mengimplementasikan Kebijakan Anti-Korupsi dan peraturan terkait korupsi di dalam Perusahaan. 21. Bertanggung jawab untuk memberikan jasa konsultasi kepada unit atau divisi kerja dan/atau manajemen Perusahaan dalam membantu mengimplementasikan hasil evaluasi risiko korupsi di dalam Perusahaan.
KETIGA	**:**	Pengangkatan dan pemberhentian anggota dalam Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan ini akan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direksi.
KEEMPAT	**:**	Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

[Tempat], [tanggal-bulan-tahun]

TTD

Cap perusahaan

[Nama]
Direktur Utama

LAMPIRAN

SUSUNAN TIM PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN

No	Nama	Jabatan Dalam Tim Pelaksana
1		Penanggung Jawab
2		Anggota

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FUNGSI KEPATUHAN

1. Audit yang dilakukan terdiri dari audit tahunan, bulanan, dan insidentil (dalam situasi tertentu). Fungsi kepatuhan dapat melakukam audit insidentil untuk mengungkap kasus yang mempunyai indikasi terjadinya penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan, dan kecurangan.
2. Perencanaan Audit

   Sebelum melakukan audit, Fungsi Kepatuhan harus melakukan perencanaan audit dengan langkah-langkah sebagai berikut.
   a. Fungsi Kepatuhan memahami obyek audit dan mengidentifikasi masalah pada obyek yang akan diaudit.
   b. Fungsi Kepatuhan menetapkan ruang lingkup audit.
   c. Fungsi Kepatuhan menetapkan lingkup dan tujuan yang akan dicapai dalam audit.
   d. Fungsi Kepatuhan menentukan jadwal pelaksanaan audit.
   e. Fungsi Kepatuhan menetapkan prosedur dan teknik audit yang akan digunakan
   f. Fungsi Kepatuhan menyusun program kerja audit.
   g. Fungsi Kepatuhan telah memperoleh persetujuan atas program kerja audit dari Direktur Utama.
3. Pelaksanaan Audit

   Setelah melakukan perencanaan audit, Fungsi Kepatuhan melakukan pelaksanaan audit dengan langkah-langkah sebagai berikut.
   a. Fungsi Kepatuhan mengumpulkan informasi dan bukti yang cukup, relevan dan kompeten sehubungan dengan objek yang akan diaudit.
   b. Fungsi Kepatuhan melakukan pengujian secara mendalam atas informasi dan bukti yang telah diperoleh.
   c. Fungsi Kepatuhan melakukan evaluasi sebagai dasar untuk membuat pertimbangan, kesimpulan dan rekomendasi.
   d. Semua kertas kerja audit harus dibuat lengkap dan didokumentasikan dengan baik.
4. Pelaporan Audit

   Setelah melakukan pelaksanaan audit, Fungsi Kepatuhan melaporkan hasil audit tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut.
   a. Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan hasil audit secara tertulis kepada Direktur Utama.

b. Laporan tersebut yang dibuat harus memuat paling sedikit:
   i. Temuan dan masalah yang belum terselesaikan sampai berakhirnya proses pemeriksaan.
   ii. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan.
   iii. Tindak lanjut atas masalah yang ditemukan.
   iv. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan.
   v. Memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan manajemen serta divisi atau unit yang diaudit.
   vi. Memberikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris atas hasil pelaksanaan audit.

PIAGAM AUDIT

I. Latar Belakang

Fungsi Kepatuhan sebagai bagian dari struktur pengendalian internal Perusahaan dipandang perlu oleh Perusahaan untuk memastikan sistem pengendalian internal Perusahaan dapat berjalan efektif.

II. Visi dan Misi Fungsi Kepatuhan

1. **Visi Fungsi Kepatuhan**

   Menjadi Fungsi Kepatuhan yang profesional dan terpercaya dalam membantu Perusahaan untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan atas kecukupan dan/atau efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan.

2. **Misi Fungsi Kepatuhan**

   Mendukung terselenggaranya tata kelola usaha yang baik (*good corporate governance*) untuk dapat mewujudkan Perusahaan yang memiliki fundamental yang kuat.

III. Tujuan Fungsi Kepatuhan

Adapun tujuan dari dibentuknya Fungsi Kepatuhan di dalam Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nilai tambah bagi Perusahaan melalui kegiatan yang independen dan objektif berupa fungsi konsultansi dan fungsi pengawasan dalam memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku terkait Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Membantu Perusahaan mencapai tujuan melalui cara yang sistematis dan terstruktur dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses manajemen risiko, proses pengendalian serta proses tata kelola perusahaan.

IV. Kedudukan Di Dalam Organisasi

Fungsi Kepatuhan mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin independensi dari pelaksanaan audit.

V. Kualifikasi

1. Fungsi Kepatuhan dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal Perusahaan.
2. Fungsi Kepatuhan dipimpin oleh 1 (satu) orang penanggung jawab.

3. Penanggung jawab Fungsi Kepatuhan harus memiliki kualifikasi akademis dan kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Penanggung jawab Fungsi Kepatuhan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
5. Jumlah sumber daya pada Fungsi Kepatuhan setidaknya berjumlah 1 orang apabila pegawai Perusahaan kurang dari 40, atau dengan rasio perbandingan 1:40 dari jumlah pegawai di dalam Perusahaan.[1]
6. Fungsi Kepatuhan wajib memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Fungsi Kepatuhan wajib memiliki pemahaman terhadap tata kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
8. Fungsi Kepatuhan wajib untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalnya secara terus-menerus.

VI. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Penanggung jawab Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.
2. Seluruh personil di dalam Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab secara berjenjang kepada Penanggung jawab Fungsi Kepatuhan.
3. Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab membuat perencanaan dan pelaksanaan audit guna terciptanya tata kelola Perusahaan yang baik.
4. Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab mengawasi unit kerja dan/atau divisi kerja secara keseluruhan serta melakukan peninjauan secara berkala.
5. Fungsi Kepatuhan bekerja sama dengan masing-masing unit kerja bertanggung jawab melakukan identifikasi, penilaian dan pemetaan terhadap tingkat kerawanan risiko dan modus korupsi di dalam Perusahaan.
6. Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap risiko di dalam Perusahaan.
7. Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab memastikan sistem pengawasan internal Perusahaan berjalan efektif sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan terhadap kegiatan operasional Perusahaan.

---

[1] Diadopsi dari laporan Australian National Audit office, "Benchmarking the Internal Audit Function", https://www.anao.gov.au/sites/default/files/anao_report_2000-2001_14.pdf?acsf_files_redirect, hal 31

8. Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab mendorong terciptanya kepatuhan karyawan, manajemen, maupun pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab melakukan audit insidentil (investigasi) untuk mengungkap kasus yang mempunyai indikasi terjadinya penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, penggelapan, penyelewengan, dan kecurangan.
10. Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan manajemen serta divisi atau unit yang diaudit.
11. Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab memberikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris atas hasil pelaksanaan audit.
12. Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab melakukan pemantauan, analisis, dan pelaporan atas hasil pelaksanaan dari tindak lanjut perbaikan yang telah diberikan.
13. Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
14. Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap peraturan perundang-undangan terkait korupsi dan pencucian uang.
15. Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap pemberian sanksi dan penghargaan di dalam lingkungan Perusahaan.
16. Fungsi kepatuhan wajib memberikan sosialisasi terkait hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap [*] bulan sekali terhadap kebijakan, peraturan internal, dan kode etik Perusahaan terkait korupsi kepada seluruh pegawai dan manajemen Perusahaan melalui *e-mail* atau media lain yang efektif dan biasa digunakan oleh Perusahaan untuk melakukan sosialisasi.
17. Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional Perusahaan untuk memastikan tidak bertentangan dengan Kebijakan Anti-Korupsi Perusahaan, kode etik, peraturan perusahaan, standar operasional prosedur Perusahaan, dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

18. Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab untuk memberikan jasa konsultansi kepada unit atau divisi kerja dan/atau manajemen Perusahaan berkaitan dengan manajemen risiko dan/atau tata kelola Perusahaan dalam kegiatan operasional Perusahaan.
19. Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab untuk memberikan jasa konsultansi kepada unit atau divisi kerja dan/atau manajemen Perusahaan dalam membantu mengimplementasikan Kebijakan Anti-Korupsi dan peraturan terkait korupsi di dalam Perusahaan.
20. Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab untuk memberikan jasa konsultansi kepada unit atau divisi kerja dan/atau manajemen Perusahaan dalam membantu mengimplementasikan hasil evaluasi risiko korupsi di dalam Perusahaan.
21. Fungsi kepatuhan wajib memberikan sosialisasi terkait rencana dan/atau strategi upaya pencegahan praktik korupsi serta membangun nilai integritas setiap [*] bulan sekali kepada seluruh manajemen dan karyawan di dalam lingkungan Perusahaan melalui *e-mail* atau media lain yang efektif dan biasa digunakan oleh Perusahaan untuk melakukan sosialisasi.
22. Fungsi Kepatuhan wajib menyusun dan mengadakan rencana pelatihan terkait strategi upaya pencegahan praktik korupsi serta membangun nilai integritas setiap [*] tahun sekali kepada seluruh manajemen dan karyawan di dalam lingkungan Perusahaan dengan meminta persetujuan Direktur Utama.

VII. Wewenang

Dalam menjalankan fungsinya, Fungsi Kepatuhan memiliki kewenangan sebagai berikut ini:

1. Memiliki akses terhadap seluruh fungsi, dokumen, karyawan, serta aset Perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan audit.
2. Melakukan komunikasi secara langsung terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. Melakukan komunikasi secara langsung terhadap regulator dan/atau penegak hukum untuk dan/atas nama Perusahaan.
4. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
5. Mengalokasikan dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit.
6. Menentukan jadwal pelaksanaan audit, menetapkan frekuensi pelaksanaan audit, serta menetapkan ruang lingkup audit.

7. Menentukan metodologi, teknik, dan pendekatan audit.
8. Bekerja tanpa intervensi dari pihak manapun.
9. Melakukan wawancara terhadap karyawan Perusahaan.
10. Melakukan penyegelan terhadap dokumen dan aset lainnya yang dianggap berkaitan dengan pelaksanaan audit.
11. Meminta pendapat dari tenaga ahli dari dalam atau pun dari luar Perusahaan terkait dengan pelaksanaan audit.

VIII. Kode Etik

1. Fungsi Kepatuhan harus menunjung tinggi nilai independensi, integritas, obyektif dan bebas dari intervensi pihak manapun dalam melaksanakan audit.
2. Fungsi Kepatuhan tidak boleh berpihak, bebas benturan kepentingan, dan menerapkan asas praduga tak bersalah dalam melaksanakan audit.
3. Fungsi Kepatuhan wajib menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan wajib merahasiakan informasi tersebut kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya.
4. Fungsi Kepatuhan dilarang merangkap tugas dan jabatan pada pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan.

IX. Penutup

1. Fungsi Kepatuhan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap Piagam Audit paling sedikit setiap [*] tahun sekali. Perubahan Piagam Audit ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan.
2. Piagam Audit ini berlaku efektif sejak ditandatanganinya Piagam ini dan oleh karenanya terhadap Piagam Audit yang diterbitkan sebelum Piagam ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

[Tempat], [tanggal-bulan-tahun]

TTD diatas Meterai Rp. 10.000,-

Cap perusahaan

[Nama]
Direktur Utama

DAFTAR SERTIFIKASI BERKAITAN DENGAN FUNGSI KEPATUHAN

Berikut ini adalah daftar sertifikasi yang menjadi rujukan bagi pelaksana fungsi kepatuhan:

I. UMUM

1. Certified Compliance and Ethics Professional (CCEP)

   Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Society of Corporate Compliance and Ethics (Amerika). Sertifikasi ini dipersyaratkan oleh Compliance Certification Board (CCB) bagi professional yang bekerja di bidang kepatuhan.

   Referensi : https://www.corporatecompliance.org/certification/become-certified/ccep.

2. Certified in Internal Controls and Risk Management (CICRM)

   Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Financial Crime Academy.

   Referensi : https://financialcrimeacademy.org/certificate-in-internal-controls-and-risk-management/

3. Certified in Sanctions Compliance (CSC)

   Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Financial Crime Academy.

   Referensi : https://financialcrimeacademy.org/certificate-in-sanctions-compliance/.

II. PERBANKAN

1. Certified Regulatory Compliance Manager (CRCM)

   Sertifikasi dikeluarkan oleh Institute of Certified Bankers (ICB).

   Referensi : https://www.americanbanksystems.com/earning-a-crcm/.

2. Certified Community Bank Compliance Officer (CCBCO)

   Sertifikasi dikeluarkan oleh Independent Community Bankers of America (ICBA).

   Referensi : https://www.icba.org/all-products/product-details/compliance-certification-(ccbco).

III. TEKNOLOGI INFORMASI

1. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

   Sertifikasi ini dikeluarkan oleh ISC2.

Referensi : https://www.isc2.org/Certifications/CISSP.

2. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)

   Sertifikasi ini dikeluarkan oleh ISACA.

   Referensi : https://www.isaca.org/credentialing/crisc.

IV. KESEHATAN

1. Certified in Healthcare Compliance (CHC)

   Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Health Care Compliance Association (HCCA).

   Referensi : https://www.hcca-info.org/certification/become-certified/chc.

2. Certified in Healthcare Research Compliance (CHRC)

   Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Health Care Compliance Association (HCCA).

   Referensi : https://www.hcca-info.org/certification/become-certified/chrc.

3. Certified Professional Compliance Officer (CPCO)

   Sertifikasi ini dikeluarkan oleh American Association of Professional Coders (AACP).

   Referensi : https://www.aapc.com/certification/cpco.aspx.

4. Certified Compliance Professional (CCP)

   Sertifikasi ini dikeluarkan oleh Health Ethics Trust.

   Referensi : https://healthethicstrust.com/certification/ccp/.

[draft]

SURAT PERNYATAAN PAKTA INTEGRITAS ANTI-KORUPSI (LEVEL MANAJEMEN)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Unit/Divisi	:
Jabatan	:
Kontak/Nomor Seluler	:
Alamat	:
Perusahaan	:
Alamat Perusahaan	:

Dengan ini menyatakan bahwa data yang saya sampaikan adalah benar dan bersedia untuk tunduk pada Pakta Integritas Anti Korupsi PT [*] (selanjutnya disebut **"Perusahaan**") sebagai berikut:

1. Senantiasa mematuhi hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peraturan internal Perusahaan;
2. Senantiasa bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral;
3. Senantiasa bertindak adil, transparan, serta menjunjung tinggi integritas dan kejujuran;
4. Tidak melakukan praktik korupsi termasuk tidak terbatas pada menjanjikan, atau memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Penyelenggaraan Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan/atau pihak lainnya dalam lingkup pekerjaan ("**Praktik Korupsi**");
5. Senantiasa berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Praktik Korupsi di lingkungan Perusahaan.
6. Bersedia mengikuti sosialisasi dan/atau pelatihan atas upaya pencegahan Praktik Korupsi di lingkungan Perusahaan.
7. Bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan Praktik Korupsi di lingkungan Perusahaan;
8. Senantiasa menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Praktik Korupsi;
9. Berkomitmen terhadap Implementasi Anti-Korupsi Perusahaan.

Apabila dikemudian hari saya mengingkari pernyataan di atas, maka saya bersedia diberikan tindakan tegas dari Perusahaan tanpa terkecuali tuntutan pidana. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

[Tempat], [tanggal-bulan-tahun]

TTD di atas Meterai Rp. 10.000,-

Cap perusahaan

[Nama]
[Jabatan]

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN PENCEGAHAN KORUPSI

DAFTAR ISI

I. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan

I.I. Tujuan Pelatihan---------- 1

I.II. Peserta Pelatihan---------- 1

II. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan ---------- 1

III. Kesimpulan dan Saran---------- 1

III.I. Kesimpulan ---------- 1

III.II. Saran ---------- 2

I. Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan

Dalam rangka melakukan implementasi terhadap komitmen PT [*] (selanjutnya disebut "**Perusahaan**") untuk mencegah praktik korupsi kepada Insan Perusahaan, Perusahaan telah menyelenggarakan kegiatan Pelatihan berjudul "Implementasi Strategi Pencegahan Korupsi Di Dalam Lingkungan Perusahaan" (selanjutnya disebut "**Pelatihan**").

I.I. Tujuan Pelatihan

Tujuan dari diselenggarakannya Pelatihan ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran dan pengetahuan bagi Insan Perusahaan untuk dapat menerapkan upaya pencegahan Praktik Korupsi di dalam Perusahaan. Selain itu, tujuan selanjutnya dari Pelatihan ini adalah mewujudkan lingkungan Perusahaan yang bebas dari Praktik Korupsi.

I.II. Peserta Pelatihan

Pelatihan ini diikuti oleh [*] orang Insan Perusahaan yang terdiri dari:

1) [*] orang dari tim pelaksana fungsi kepatuhan;
2) [*] orang dari divisi [*];
3) [*] orang dari divisi [*];
4) *[Jumlah dan Komposisi peserta Pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan]*

II. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan

Pelatihan ini diselenggarakan pada [hari], [tanggal] [bulan] [tahun] yang diselenggarakan secara [tatap muka]/[dalam jaringan/*online*]. Pelatihan ini terdiri dari [jumlah sesi] sesi Pelatihan yang dimulai pada pukul [*] sampai dengan pukul [*] Waktu Indonesia [Barat/Timur/Tengah].

Pada sesi pertama, Pelatihan membahas mengenai [deskripsi berjalannya Pelatihan].

[foto kegiatan pelatihan]

III. Kesimpulan dan Saran

III.I. Kesimpulan

Penyelenggaraan Pelatihan yang telah dilakukan berjalan baik dan menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. [jumlah peserta] orang dari [jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan] orang masih belum memahami implementasi dari strategi pencegahan Praktik Korupsi secara konkrit di dalam lingkungan Perusahaan.
2. [jumlah peserta] orang dari [jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan] orang telah memahami implementasi dari strategi pencegahan Praktik Korupsi secara konkrit di dalam lingkungan Perusahaan.
3. *[kesimpulan didasarkan pada kondisi aktual pelatihan yang diselenggarakan, yang terdiri dari penilaian pemahaman Peserta secara keseluruhan terhadap Pelatihan dan masalah-masalah yang timbul di dalam Pelatihan]*.

III.II. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan adanya [Pelatihan tingkat lanjut bagi para Peserta Pelatihan]/[Pelatihan serupa bagi para Insan Perusahaan yang belum mengikuti Pelatihan ini], serta [saran diisi berdasarkan analisis kebutuhan aktual Perusahaan terhadap Pelatihan selanjutnya].

LAMPIRAN

DAFTAR HADIR KEGIATAN PELATIHAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	[*]	[*]	TTD
2	[*]	[*]	TTD
3	[*]	[*]	TTD
4	[*]	[*]	TTD
5	[*]	[*]	TTD

Hari, tanggal	**:**	[hari], [tanggal] [bulan] [tahun]
Waktu	:	[waktu dimulai] - [waktu selesai] Waktu Indonesia [Barat/Timur/Tengah].
Pimpinan Rapat	:	[*]
Agenda	:	Evaluasi pelaksanaan kegiatan pelatihan pencegahan praktik korupsi dengan judul "Implementasi Strategi Pencegahan Korupsi Di Dalam Lingkungan Perusahaan"
Peserta	:	1. [*] selaku Penanggung Jawab Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan 2. [*] selaku anggota Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan 3. [*] selaku anggota Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan 4. [*] selaku anggota Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan

---

<u>Pembahasan</u>

1. Pimpinan Rapat membuka rapat dengan menjelaskan bahwa agenda rapat hari ini adalah untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pelatihan pencegahan praktik korupsi dengan judul "Implementasi Strategi Pencegahan Korupsi Di Dalam Lingkungan Perusahaan".
2. [*] selaku anggota Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan menjelaskan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan Pelatihan telah berjalan dengan baik.
3. [*] selaku anggota Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan menjelaskan bahwa terdapat beberapa masalah teknis yang tidak signifikan terkait pelaksanaan kegiatan Pelatihan, yakni:
    a. [deskripsi masalah teknis apabila ada].
    b. [deskripsi masalah teknis apabila ada].
4. [*] selaku anggota Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan menjelaskan bahwa masalah tersebut telah diatasi dengan solusi [deskripsi solusi apabila ada].
5. [*] selaku anggota Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan memaparkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Pelatihan, diperoleh analisis sebagai berikut:
    a. [jumlah peserta] orang dari [jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan] orang masih belum memahami implementasi dari strategi pencegahan Praktik Korupsi secara konkrit di dalam lingkungan Perusahaan.
    b. [jumlah peserta] orang dari [jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan] orang masih telah memahami implementasi dari strategi pencegahan Praktik Korupsi secara konkrit di dalam lingkungan Perusahaan.

c. *[kesimpulan didasarkan pada kondisi aktual pelatihan yang diselenggarakan, yang terdiri dari penilaian pemahaman Peserta secara keseluruhan terhadap Pelatihan dan masalah-masalah yang timbul di dalam Pelatihan]*.

6. [*] selaku anggota Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penilaian tersebut, diperlukan adanya [Pelatihan tingkat lanjut bagi para Peserta Pelatihan]/[Pelatihan serupa bagi para Insan Perusahaan yang belum mengikuti Pelatihan ini], serta [kebutuhan lainnya berdasarkan analisis kebutuhan aktual Perusahaan terhadap Pelatihan selanjutnya].
7. [*] selaku Penanggung Jawab Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan berdasarkan pemaparan para anggotanya, memutuskan untuk membuat rekomendasi adanya [Pelatihan tingkat lanjut bagi para Peserta Pelatihan]/[Pelatihan serupa bagi para Insan Perusahaan yang belum mengikuti Pelatihan ini], serta [keputusan lainnya berdasarkan analisis kebutuhan aktual Perusahaan terhadap Pelatihan selanjutnya].
8. Pimpinan Rapat menutup rapat.

DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	[*]	Penanggung Jawab Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan	TTD
2	[*]	Anggota Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan	TTD
3	[*]	Anggota Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan	TTD
4	[*]	Anggota Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan	TTD

PAKTA INTEGRITAS PIHAK KETIGA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama :
Jabatan : [Direktur Utama/Direktur…..]

Dalam hal ini merupakan pihak ketiga yang memiliki hubungan usaha dengan Perusahaan atau penyedia [barang]/[jasa] dari PT [*] ("**Perusahaan**"), yang selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Ketiga**". Sehubungan dengan hubungan usaha tersebut, Perusahaan memiliki komitmen untuk menciptakan lingkungan Perusahaan bebas dari praktik korupsi, menjunjung tinggi nilai-nilai anti-korupsi, serta meningkatkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dengan demikian, Pihak Ketiga menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Ketiga Senantiasa mematuhi hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan internal, dan kebijakan Perusahaan.
2. Pihak Ketiga memiliki kewenangan secara hukum untuk melaksanakan Pengadaan hubungan usaha dengan Perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, itikad baik, mandiri dan bebas tekanan dari pihak manapun.
3. Pihak Ketiga akan bertindak secara transparan, optimal, profesional, dan melakukan upaya terbaiknya pada proses penawaran, pelaksanaan sampai dengan penyerahan barang/jasa atau *output* dari hubungan usaha tersebut.
4. Pihak Ketiga berperan aktif mencegah, memberantas dan tidak melakukan praktik korupsi, suap-menyuap dan transaksi benturan kepentingan dalam hubungan usaha dengan Perusahaan.
5. Pihak Ketiga telah menerapkan kebijakan anti-penyuapan dan/atau kebijakan anti-korupsi dan telah berjalan efektif di dalam perusahaan Pihak Ketiga.
6. Pihak Ketiga telah menerapkan program anti-penyuapan dan/atau program anti-korupsi dan telah berjalan efektif di dalam perusahaan Pihak Ketiga.

7. Pihak Ketiga akan melakukan penilaian risiko secara berkala terkait risiko praktik suap-menyuap dan/atau risiko praktik korupsi di Perusahaan.
8. Pihak Ketiga tidak akan memberikan atau menjanjikan baik secara langsung maupun tidak langsung suap dalam bentuk apapun kepada karyawan Perusahaan, pegawai negeri sipil, dan/atau penyelenggara negara secara melawan hukum sehubungan dengan pelaksanaan hubungan usaha.
9. Pihak Ketiga akan melakukan upaya terbaiknya untuk senantiasa mendorong dan mengkomunikasikan program anti-penyuapan dan/atau program anti-korupsi kepada setiap karyawan Pihak Ketiga, mitra usaha, serta pihak ketiga lainnya yang memiliki hubungan usaha dengan Pihak Ketiga sehubungan dengan pelaksanaan hubungan usaha.
10. Pihak Ketiga memiliki mekanisme uji tuntas anti-penyuapan dan/atau anti-korupsi kepada pihak ketiga yang akan memiliki hubungan usaha dengan Pihak Ketiga sehubungan dengan pelaksanaan hubungan usaha.
11. Pihak Ketiga memiliki komitmen untuk menghindari hubungan usaha dengan pihak manapun yang diketahui atau patut diduga menerima suap, memberikan suap, dan/atau praktik korupsi.
12. Dalam hubungan usaha yang dibuat oleh Pihak Ketiga kepada pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan hubungan usaha, terdapat kewajiban secara kontraktual agar pihak ketiga melakukan pembukuan dan pencatatan laporan keuangan yang baik untuk kepentingan pemeriksaan oleh Perusahaan, auditor, atau otoritas yang berwenang.
13. Dalam hubungan usaha yang dibuat oleh Pihak Ketiga kepada pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan hubungan usaha, terdapat kewajiban secara kontraktual yang memungkinkan Pihak Ketiga untuk mengakhiri hubungan usaha apabila pihak ketiga tesebut diketahui atau diduga melakukan praktik korupsi dan/atau penyuapan.
14. Pihak Ketiga wajib melaporkan adanya indikasi/tindakan sebagaimana dinyatakan dalam pakta integritas ini, yang akan/telah dilakukan oleh karyawan Perusahaan maupun karyawan Pihak Ketiga terkait dengan pelaksanaan hubungan usaha, kepada kontak *e-mail* di bawah ini.

Nama :

Email :

Telepon :

15. Pihak Ketiga memiliki saluran sistem *whistleblowing* yang efektif dan dapat diakses oleh pihak internal maupun eksternal, serta memiliki sistem perlindungan terhadap pelapor.
16. Pihak Ketiga tidak menyebarluaskan segala macam bentuk informasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan hubungan usaha di Perusahaan kepada pihak ketiga manapun juga.
17. Pihak Ketiga tidak berhak menuntut dan membebaskan Perusahaaan atas gugatan apapun terkait Pakta Integritas ini dan pelaksanaannya.

Apabila Pihak Ketiga melanggar pernyataan dan jaminan diatas dan/atau informasi yang diberikan Pihak Ketiga tidak benar, maka Pihak Ketiga menyadari dengan sepenuhnya dan bersedia untuk :

1. Diblokir dan dikeluarkan dari daftar Pihak Ketiga Perusahaan, termasuk afiliasi Pihak Ketiga, serta bersedia dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List) di Perusahaan;
2. Dilaporkan kepada pihak yang berwenang, menerima sanksi, dituntut dan/atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami Perusahaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
3. Diakhiri perjanjian kerjasama oleh Perusahaan secara sepihak, tanpa kewajiban membayar ganti rugi berupa apapun juga kepada Pihak Ketiga; dan
4. Menghapus tagihan apapun yang belum dibayarkan oleh Perusahaan sebagai kompensasi ganti rugi karena Pihak Ketiga telah melanggar hal-hal disebutkan diatas.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun, akan berlaku terus menerus, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan Pihak Ketiga bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran yang dinyatakan diatas.

[Tempat], [tanggal-bulan-tahun]

TTD diatas Meterai Rp. 10.000,-
Cap perusahaan

[Nama]
[Jabatan]

[Nama Perusahaan]

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Pada hari ini, [*], di [*] telah ditandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), oleh dan antara:

1. **[Nama Perusahaan]**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendiran No. [*], berkedudukan di [*] dalam hal ini diwakili secara sah oleh [*] dalam kedudukannya sebagai [*] dari dan bertindak untuk dan atas nama perseroan (selanjutnya disebut "**Perusahaan**"); dan
2. **[Nama Karyawan]**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor [*], yang beralamat di [*] (selanjutnya disebut sebagai "**Pekerja**").

Perusahaan dan Pekerja untuk selanjutnya secara sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
JANGKA WAKTU KERJA

Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal [*] sampai tanggal [*] ("**Jangka Waktu Kerja**").[1]

PASAL 2
HARI / JAM KERJA

1. Hari Kerja bagi Pekerja adalah :
   a. Hari Kerja : [*]
   b. Libur Kerja : [*]
2. Jam Kerja bagi Pekerja adalah [*] Jam/Hari, dengan ketentuan sebagai berikut:

---

[1] Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha dapat menetapkan jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

a. Jam Masuk : [*]
b. Jam Pulang : [*]
c. Waktu Istirahat: [*]

PASAL 3

POSISI KERJA

Perusahaan akan menempatkan kerja Pekerja sesuai dengan kebutuhan Perusahaan di:

1. Departemen : [*]
2. Jabatan : [*]
3. Lokasi Kerja : [*]

PASAL 4

UPAH

1. Pekerja berhak menerima gaji pokok sebesar Rp [*] ([*] rupiah) yang dibayarkan setiap bulan yang sifatnya merupakan gaji tetap.
2. Pekerja berhak menerima tunjangan sebesar Rp [*] ([*] rupiah) yang dibayarkan setiap bulan yang sifatnya merupakan gaji tetap.
3. Pembayaran Upah akan dilakukan pada tanggal [*], apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka akan diberikan pada [*].
4. Pajak Penghasilan (PPh) adalah menjadi tanggung jawab [*].

PASAL 5

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Perusahaan mengikutsertakan Pekerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang meliputi, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Program Jaminan Hari tua serta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.[2]

PASAL 6

---

[2] Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013, pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1 juta sebulan, diwajibkan untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

CUTI TAHUNAN/LIBUR

Pekerja memiliki hak cuti tahunan selama [*] hari dan hak libur di luar Libur Wajib Nasional, sesuai dengan kalender kerja Perusahaan.

PASAL 7

TATA TERTIB DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN

1. **Pekerja wajib menaati segala peraturan internal perusahaan, kode etik, prosedur operasional standar dan/atau tata tertib Perusahaan yang telah ditentukan, serta akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Perusahaan.**
2. **Pekerja wajib menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi.**
3. **Pekerja wajib mendukung komitmen dan kebijakan anti-korupsi Perusahaan;**
4. **Pekerja wajib mengikuti sosialisasi dan/atau pelatihan atas upaya pencegahan praktik korupsi dalam bentuk apapun yang diselenggarakan di lingkungan Perusahaan.**
5. **Pekerja wajib berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi dalam bentuk apapun di lingkungan Perusahaan.**
6. **Pekerja wajib bertindak adil, transparan, serta menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam melaksanakan Pekerjaan.**
7. [*Perusahaan dapat menambahkan ketentuan mengenai tata tertib dan kebijakan Perusahaan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku].*

PASAL 8

PENEMPATAN KERJA

1. Pekerja bersedia ditugaskan atau ditempatkan oleh Perusahaan pada [*].
2. Guna menjaga kelancaran pekerjaan dan target kerja, Perusahaan berhak mengatur penempatan kerja, waktu kerja, dan sistem kerja yang berlaku bagi Pekerja.

PASAL 9

SANKSI

1. **Pekerja wajib mentaati dan mengikuti semua peraturan internal perusahaan, kebijakan anti-korupsi, kode etik, prosedur operasional standar dan/atau tata tertib Perusahaan yang berlaku di Perusahaan.**
2. **Apabila Pekerja melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian, peraturan internal perusahaan, kode etik, prosedur operasional standar dan/atau tata tertib Perusahaan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perusahaan dapat memberikan sanksi kepada Pekerja sesuai dengan kebijakan, peraturan internal, dan prosedur operasional standar terkait pemberian sanksi yang ditetapkan oleh Perusahaan.**

PASAL 10

EVALUASI KINERJA

1. **Perusahaan akan melakukan evaluasi kinerja Pekerja secara berkala berdasarkan standar kinerja yang ditetapkan oleh Perusahaan dan mengacu pada Perjanjian, peraturan internal perusahaan, kode etik, prosedur operasional standar dan/atau tata tertib Perusahaan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
2. **Perusahaan akan memberikan penghargaan atau sanksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap Pekerja sesuai dengan kebijakan, peraturan internal, dan prosedur operasional standar terkait pemberian penghargaan dan sanksi yang ditetapkan oleh Perusahaan**

PASAL 11

KERAHASIAAN

1. Pekerja wajib menjaga segala rahasia, informasi, data dan hal-hal lain yang dikategorikan sebagai informasi penting Perusahaan, baik selama masa kerja dan setelah masa kerjanya berakhir.
2. Pekerja dilarang untuk membuka atau memberitahukan rahasia tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, secara langsung ataupun tidak langsung kepada pihak manapun.
3. Pekerja mengerti dan bersedia menanggung segala akibat hukum, apabila ditemukan adanya kebocoran informasi dan/atau rahasia Perusahaan yang

dilakukan oleh Pekerja baik secara langsung atau tidak langsung, sendiri-sendiri atau bersama-sama pihak lain, untuk menanggung pembayaran ganti rugi atau kompensasi lain, jika ada.

PASAL 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perusahaan akan memberitahukan kepada Pekerja paling lambat [*] hari sebelum perjanjian kerja ini berakhir, perihal status kerja Pekerja diperpanjang atau tidak dilanjutkan.
2. Apabila Pekerja akan mengakhiri Perjanjian/mengundurkan diri dari Perusahaan, maka Pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan minimal [*] hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
3. Pekerja wajib mengembalikan segala barang inventaris yang diberikan oleh Perusahaan, sebelum Perjanjian ini berakhir.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi permasalahan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian kerja ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila tidak tercapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui prosedur hukum, dengan memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri [*].

PASAL 14

LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Hal-hal yang belum tertuang di dalam Perjanjian ini, akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang tidak terlepaskan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik serta dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan dari pihak manapun pada

tanggal yang disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap dua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perusahaan,	**Pekerja,**
[*]	
_____	_____
Nama : [*]	**Nama : [*]**
Jabatan : [*]	**Tanggal:**
Tanggal:	

PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU

Pada hari ini, [*], di [*] telah ditandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), oleh dan antara:

1. **[Nama Perusahaan]**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendiran No. [*], berkedudukan di [*] dalam hal ini diwakili secara sah oleh [*] dalam kedudukannya sebagai [*] dari dan bertindak untuk dan atas nama perseroan (selanjutnya disebut "**Perusahaan**"); dan
2. **[Nama Karyawan]**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor [*], yang beralamat di [*] (selanjutnya disebut sebagai "**Pekerja**").

Perusahaan dan Pekerja untuk selanjutnya secara sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MASA PERCOBAAN

1. Perjanjian Kerja ini adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dengan masa percobaan …… (……..) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini.[1]
2. [*perusahaan dapat menambahkan ketentuan mengenai masa percobaan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku]*

PASAL 2
HARI / JAM KERJA

[1] Pengusaha dapat memilih untuk mensyaratkan masa percobaan ataupun tidak dalam Perjanjian PKWTT. Namun, berdasarkan Pasal 60 ayat 1 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, masa percobaan kerja yang boleh ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan.

1. Hari Kerja bagi Pekerja adalah :
   a. Hari Kerja : [*]
   b. Libur Kerja : [*]
2. Jam Kerja bagi Pekerja adalah [*] Jam/Hari, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Jam Masuk : [*]
   b. Jam Pulang : [*]
   c. Waktu Istirahat: [*]

PASAL 3

POSISI KERJA

Perusahaan akan menempatkan kerja Pekerja sesuai dengan kebutuhan Perusahaan di:

1. Departemen : [*]
2. Jabatan : [*]
3. Lokasi Kerja : [*]

PASAL 4

UPAH

1. Pekerja berhak menerima upah sebesar Rp [*] ([*] rupiah) yang dibayarkan setiap bulan, selama Jangka Waktu Kerja oleh Perusahaan kepada Pekerja dengan ketentuan selama masa Perjanjian Kerja ini upah tersebut dapat disesuaikan bilamana terjadi perubahan pada penetapan upah oleh Pihak Pertama.
2. Pembayaran Upah akan dilakukan pada tanggal [*], apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka akan diberikan pada [*].
3. Pajak Penghasilan (PPh) adalah menjadi tanggung jawab [*].

PASAL 5

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Perusahaan mengikutsertakan Pekerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang meliputi, Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Program Jaminan Hari tua serta Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.[2]

PASAL 6

CUTI TAHUNAN/LIBUR

Pekerja memiliki hak cuti tahunan selama [*] hari dan hak libur di luar Libur Wajib Nasional, sesuai dengan kalender kerja Perusahaan.

PASAL 7

TATA TERTIB DAN KEBIJAKAN PERUSAHAAN

1. **Pekerja wajib menaati segala peraturan internal perusahaan, kode etik, prosedur operasional standar dan/atau tata tertib Perusahaan yang telah ditentukan, serta akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Perusahaan.**
2. **Pekerja wajib menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi.**
3. **Pekerja wajib mendukung komitmen dan kebijakan anti-korupsi Perusahaan;**
4. **Pekerja wajib mengikuti sosialisasi dan/atau pelatihan atas upaya pencegahan praktik korupsi dalam bentuk apapun yang diselenggarakan di lingkungan Perusahaan.**
5. **Pekerja wajib berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi dalam bentuk apapun di lingkungan Perusahaan.**
6. **Pekerja wajib bertindak adil, transparan, serta menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam melaksanakan Pekerjaan.**
7. [*Perusahaan dapat menambahkan ketentuan mengenai tata tertib dan kebijakan Perusahaan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku]*

---

[2] Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013, pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp 1 juta sebulan, diwajibkan untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

PASAL 8

PENEMPATAN KERJA

1. Pekerja bersedia ditugaskan atau ditempatkan oleh Perusahaan pada [*].
2. Guna menjaga kelancaran pekerjaan dan target kerja, Perusahaan berhak mengatur penempatan kerja, waktu kerja, dan sistem kerja yang berlaku bagi Pekerja.

PASAL 9

SANKSI

1. **Pekerja wajib mentaati dan mengikuti semua peraturan internal perusahaan, kebijakan anti-korupsi, kode etik, prosedur operasional standar dan/atau tata tertib Perusahaan yang berlaku di Perusahaan.**
2. **Apabila Pekerja melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian, peraturan internal perusahaan, kode etik, prosedur operasional standar dan/atau tata tertib Perusahaan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perusahaan dapat memberikan sanksi kepada Pekerja sesuai dengan kebijakan, peraturan internal, dan prosedur operasional standar terkait pemberian sanksi yang ditetapkan oleh Perusahaan.**

PASAL 10

EVALUASI KINERJA

1. **Perusahaan akan melakukan evaluasi kinerja Pekerja secara berkala berdasarkan standar kinerja yang ditetapkan oleh Perusahaan dan mengacu pada kewajiban pada Perjanjian, peraturan internal perusahaan, kode etik, prosedur operasional standar dan/atau tata tertib Perusahaan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
2. **Perusahaan akan memberikan penghargaan atau sanksi berdasarkan hasil evaluasi terhadap Pekerja sesuai dengan kebijakan, peraturan internal, dan prosedur operasional standar terkait pemberian penghargaan dan sanksi yang ditetapkan oleh Perusahaan.**

PASAL 11

KERAHASIAAN

1. Pekerja wajib menjaga segala rahasia, informasi, data dan hal-hal lain yang dikategorikan sebagai informasi penting Perusahaan, baik selama masa kerja dan setelah masa kerjanya berakhir.
2. Pekerja dilarang untuk membuka atau memberitahukan rahasia tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, secara langsung ataupun tidak langsung kepada pihak manapun.
3. Pekerja mengerti dan bersedia menanggung segala akibat hukum, apabila ditemukan adanya kebocoran informasi dan/atau rahasia Perusahaan yang dilakukan oleh Pekerja baik secara langsung atau tidak langsung, sendiri-sendiri atau bersama-sama pihak lain, untuk menanggung pembayaran ganti rugi atau kompensasi lain, jika ada.

PASAL 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini akan berakhir apabila:
   a. Karyawan memasuki usia pensiun;
   b. Karyawan meninggal dunia;
   c. Pemutusan hubungan kerja;
   d. Karyawan mengundurkan diri.
2. Apabila Pekerja akan mengakhiri Perjanjian/mengundurkan diri dari Perusahaan, maka Pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan minimal [*] hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
3. Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, Karyawan berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan/atau uang pisah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
4. Pekerja wajib mengembalikan segala barang inventaris yang diberikan oleh Perusahaan, sebelum Perjanjian ini berakhir.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi permasalahan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian kerja ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila tidak tercapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui prosedur hukum, dengan memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri [*].

PASAL 14

LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Hal-hal yang belum tertuang di dalam Perjanjian ini, akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang tidak terlepaskan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik serta dalam keadaan bebas dan tanpa paksaan dari pihak manapun pada tanggal yang disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap dua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perusahaan,	**Pekerja,**
[*]	
_____	_____
Nama : [*]	**Nama : [*]**
Jabatan : [*]	

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI

I. Definisi

1. Insan Perusahaan adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan di PT [*].
2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang memiliki fungsi dan tugas pokok terkait dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pegawai Negeri adalah pihak-pihak yang masuk pada kriteria di bawah ini:
    a. setiap warga negara Republik Indonesia yang diangkat dalam jabatan atau pangkat tertentu oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
    d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu perusahaan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
    e. Orang yang menerima gaji atau upah dari perusahaan lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
4. Perbuatan Curang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum untuk tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun pihak tertentu yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan yang termasuk tidak terbatas pada aktivitas:
    a. Penggelapan dan/atau penyalahgunaan aset Perusahaan;
    b. Penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan lain di luar kepentingan Perusahaan;
    c. Benturan kepentingan; dan

d. Perbuatan lainnya yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum yang berdampak secara langsung atau tidak langsung pada kerugian Perusahaan.

5. Praktik Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk tidak terbatas pada:

   a. penyediaan, pemberian janji, dan/atau pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara;

   b. setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan/atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara.

II. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

III. Kebijakan Anti-Korupsi Perusahaan

1. Insan Perusahaan dilarang melakukan Praktik Korupsi dalam lingkup pekerjaan di Perusahaan.

2. Insan Perusahaan dilarang menerima suap dan/atau gratifikasi*.

   kebijakan ini merupakan rekomendasi bagi badan usaha swasta, namun* ***kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah.*

3. Insan Perusahaan dilarang melakukan Perbuatan Curang dalam bentuk apapun dalam lingkup pekerjaan.

4. Insan Perusahaan dilarang melakukan pemerasan kepada pihak manapun dalam lingkup pekerjaan.
5. Insan Perusahaan untuk dan atas nama Perusahaan dilarang memberikan instruksi atau memberikan persetujuan kepada konsultan, agen, rekan usaha, atau pihak ketiga lainnya untuk mengadakan perjanjian kepada pihak lain yang di dalamnya terdapat kesepakatan yang secara langsung atau tidak langsung dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
6. Insan Perusahaan wajib melakukan pelaporan dalam hal terjadi Praktik Korupsi di lingkungan Perusahaan.
7. Insan Perusahaan wajib melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang atau setidak-tidaknya kepada Perusahaan, dalam hal terjadi Praktik Korupsi atau potensi Praktik Korupsi yang melibatkan Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri terkait dengan kepentingan Perusahaan.
8. Perusahaan akan memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan identitas Insan Perusahaan yang melaporkan indikasi Praktik Korupsi di lingkungan Perusahaan.
9. Insan Perusahaan wajib berpegang teguh pada nilai etika dan moral, bertindak adil dan transparan, serta menjunjung tinggi integritas dan kejujuran.
10. Perusahaan dan Insan Perusahaan akan senantiasa tunduk pada peraturan perundang-undangan anti-korupsi yang berlaku di Indonesia.
11. Perusahaan akan melakukan pengawasan Praktik Korupsi berbasis risiko terhadap unit kerja dan/atau divisi kerja serta melakukan peninjauan secara berkala.
12. Perusahaan akan menyelenggarakan fungsi kepatuhan dalam rangka melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan secara berkala terhadap Praktik Korupsi di dalam lingkungan Perusahaan.
13. Perusahaan akan memberikan penghargaan kepada Insan Perusahaan yang berpartispasi secara aktif dalam upaya pencegahan korupsi.
14. Perusahaan akan memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan Praktik Korupsi sesuai dengan bobot kesalahannya.

15. Perusahaan akan melakukan pemetaan kerawanan risiko Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi secara komperhensif dan berkala setiap [*] bulan sekali terhadap kondisi di dalam lingkungan Perusahaan, baik pada kondisi internal Perusahaan maupun hubungan Perusahaan dengan pihak eksternal untuk menjadi acuan bagi Perusahaan dalam mengelola risiko Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi yang telah diidentifikasi.

16. Pemetaan risiko Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi akan dilakukan oleh Perusahaan dengan melakukan identifikasi risiko, peniliaian kemungkinan dan dampak dari risiko, serta pemetaan mitigasi risiko dari Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi yang telah diidentifikasi.

17. Perusahaan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pencegahan dan sistem pengawasan Praktik Korupsi yang telah ditetapkan Perusahaan.

18. Perusahaan akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap eksistensi, implementasi, serta hambatan terhadap Kebijakan Anti-Korupsi dan peraturan anti-korupsi di lingkungan Perusahaan.

19. Perusahaan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses bisnis Perusahaan sesuai tingkat risiko Praktik Korupsi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

20. Perusahaan akan memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai pencegahan Praktik Korupsi dan membangun nilai integritas secara berkala kepada seluruh manajemen dan karyawan.

IV. Kebijakan Benturan Kepentingan

1. Insan Perusahaan dilarang menggunakan jabatan atau wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lainnya yang berpotensi menimbulkan segala bentuk benturan kepentingan.

2. Dalam mengambil keputusan dalam lingkup pekerjaan, baik dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan, Insan Perusahaan harus didasarkan pada pertimbangan yang obyektif tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau dipengaruhi preferensi pribadi apapun, termasuk tidak terbatas pada preferensi agama, politik, keluarga, etnis, atau kelompok tertentu.

3. Apabila Insan Perusahaan mengetahui terdapat indikasi atau potensi benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan, baik dalam hubungan dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan, Insan Perusahaan wajib melaporkan indikasi atau potensi benturan kepentingan tersebut kepada Perusahaan dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

4. Apabila Insan Perusahaan mengetahui dan/atau menyadari terdapat potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, Insan Perusahaan wajib melaporkan potensi benturan kepentingan tersebut kepada atasan atau penanggung jawab Insan Perusahaan tersebut.

V. Kebijakan Memberi Hadiah

1. Insan Perusahaan dilarang memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara sehubungan dengan kepentingan Perusahaan, kecuali pemberian hadiah dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]
2. Insan Perusahaan dilarang memberikan instruksi, memberikan persetujuan, atau pembiaran kepada konsultan, agen, rekan usaha, atau pihak ketiga lainnya yang bertindak untuk kepentingan Perusahaan untuk memberikan atau menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara.
3. Insan Perusahaan wajib melaporkan dan meminta persetujuan kepada Perusahaan terkait pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pihak lain selain Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara dengan nilai lebih dari Rp [*] yang berhubungan dengan kepentingan Perusahaan.
4. Pelaporan dan permintaan persetujuan terkait pemberian hadiah dengan nilai lebih dari Rp [*] sebagaimana dimaksud Poin V.3 Kebijakan Perusahaan, wajib dilakukan dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

---

[1] Syarat dan ketentuan pemberian hadiah bagi Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait aturan mengenai pelaporan gratifikasi yang berlaku.

VI. Kebijakan Menerima Hadiah[2]

1. Insan Perusahaan dilarang menerima hadiah dari pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan yang berpotensi mempengaruhi pertimbangan bisnis yang obyektif.

2. Jika seorang Insan Perusahaan, telah terpaksa menerima suatu hadiah berupa barang atau uang, namun tidak dimungkinkan untuk dikembalikan, pada prinsipnya hadiah tersebut adalah milik Perusahaan, oleh karenanya harus dilaporkan kepada Perusahaan untuk ditetapkan pemanfaatnya dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

3. Seorang Insan Perusahaan dapat menerima hadiah berupa barang maupun uang selama tidak berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya, dengan nilai maksimal sebesar Rp [*] dengan bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    a. Terjadi hanya sesekali;

    b. Hadiah itu tidak diminta;

    c. Penerimaan hadiah dilakukan secara terbuka;

    d. Penerimaan Hadiah bukan sebagai imbalan atas aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya.

    e. Penerimaan hadiah karena Insan Perusahaan mengadakan pesta pernikahan, kelahiran, mengalami kedukaan, musibah atau bencana termasuk keluarga;

    Penerimaan hadiah yang memenuhi syarat di atas wajib dilaporkan kepada Perusahaan paling lambat [*] hari kerja sejak Insan Perusahaan menerima hadiah dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

VII. Kebijakan Kontribusi Dana Politik

1. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atas nama

---

[2] Bagi BUMN dan BUMD, persyaratan merima hadiah dapat menyesuaikan dengan persyaratan yang diatur di dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait aturan mengenai pelaporan gratifikasi yang berlaku.

Perusahaan tidak boleh melebihi Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah).[3]

2. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilu calon Anggota DPD atas nama Perusahaan tidak boleh melebihi Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah).[4]

3. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan/atau Walikota atas nama Perusahaan tidak boleh melebihi Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).[5]

4. Sumbangan atas nama Perusahaan untuk partai politik tidak boleh melebihi Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).[6]

5. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau calon anggota DPD atas nama Perusahaan harus dilaporkan kepada Perusahaan dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

6. Insan Perusahaan wajib melaporkan dan meminta persetujuan kepada Perusahaan terkait pemberian kontribusi dana politik atas nama Perusahaan sesuai dengan mekanisme pelaporan.

VIII. Mekanisme Pelaporan

Dalam hal terjadi:

---

[3] Kebijakan ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan swasta dan tidak dapat diterapkan pada BUMN dan BUMD. Batasan ini didasarkan pada Pasal 327 ayat 2 dan Pasal 331 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membatasi dana kampanye pemilu yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah

[4] Kebijakan ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan swasta dan tidak dapat diterapkan pada BUMN dan BUMD. Batasan ini didasarkan pada Pasal 333 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membatasi dana kampanye pemilu calon anggota DPD yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah

[5] Kebijakan ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan swasta dan tidak dapat diterapkan pada BUMN dan BUMD. Batasan ini didasarkan pada Pasal 7 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang membatasi pemberian dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah

[6] UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Aatas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

1. Praktik Korupsi atau potensi Praktik Korupsi di lingkungan Perusahaan atau di luar lingkungan Perusahaan yang melibatkan Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri terkait dengan kepentingan Perusahaan;
2. Indikasi dan/atau potensi benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan, baik dalam hubungan dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan; dan/atau
3. Pemberian dan/atau penerimaan hadiah yang memenuhi batas nilai yang wajib dilaporkan;

Insan Perusahaan wajib melaporkan kepada kontak dan format laporan di bawah ini dan dengan menggunakan format laporan sebagaimana terlampir. Kerhasiaan identitas pelapor akan dijamin dan segala informasi yang dikumpulkan melalui laporan akan diproses secara adil. Detil mengenai kontak pelaporan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Perusahaan.

Nama :
Telepon :
Email :

FORMAT LAPORAN

1. **Laporan Praktik Korupsi dan/atau Potensi Korupsi**

Nama Pelapor	:	
Pihak Terlapor	:	
Kronologi	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

2. **Laporan Benturan Kepentingan**

Nama Pelapor	:	
Pihak Terlapor	:	
Kronologi	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

3. **Laporan Pemberian Hadiah**

Nama Pelapor	:	
Bentuk Hadiah	:	
Nilai Hadiah	:	
Hubungan dengan Penerima Hadiah	:	
Kronologi Penerimaan Hadiah	:	
Alasan Pemberian Hadiah	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

4. **Laporan Penerimaan Hadiah**

Nama Pelapor	:	

Bentuk Hadiah	:	
Nilai Hadiah	:	
Hubungan dengan Pemberi Hadiah	:	
Kronologi Penerimaan Hadiah	:	
Alasan Pemberian Hadiah	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

5. Laporan Kontribusi Dana Politik

Nama Pelapor	:	
Penerima Kontribusi Dana Politik		
Nilai Kontribusi Dana Politik	:	
Alasan Pemberian Dana Politik oleh Perusahaan	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI

I. Definisi

1. Insan Perusahaan adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan di PT [*].
2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang memiliki fungsi dan tugas pokok terkait dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pegawai Negeri adalah pihak-pihak yang masuk pada kriteria di bawah ini:
    a. setiap warga negara Republik Indonesia yang diangkat dalam jabatan atau pangkat tertentu oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
    d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu perusahaan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
    e. Orang yang menerima gaji atau upah dari perusahaan lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
4. Perbuatan Curang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum untuk tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun pihak tertentu yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan yang termasuk tidak terbatas pada aktivitas:
    a. Penggelapan dan/atau penyalahgunaan aset Perusahaan;
    b. Penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan lain di luar kepentingan Perusahaan;
    c. Benturan kepentingan; dan

d. Perbuatan lainnya yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum yang berdampak secara langsung atau tidak langsung pada kerugian Perusahaan.

5. Praktik Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk tidak terbatas pada:

   a. penyediaan, pemberian janji, dan/atau pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara;

   b. setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan/atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara.

II. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

III. Kebijakan Anti-Korupsi Perusahaan

1. Insan Perusahaan dilarang melakukan Praktik Korupsi dalam lingkup pekerjaan di Perusahaan.

2. Insan Perusahaan dilarang menerima suap dan/atau gratifikasi*.

   kebijakan ini merupakan rekomendasi bagi badan usaha swasta, namun* ***kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah.*

3. Insan Perusahaan dilarang melakukan Perbuatan Curang dalam bentuk apapun dalam lingkup pekerjaan.

4. Insan Perusahaan dilarang melakukan pemerasan kepada pihak manapun dalam lingkup pekerjaan.
5. Insan Perusahaan untuk dan atas nama Perusahaan dilarang memberikan instruksi atau memberikan persetujuan kepada konsultan, agen, rekan usaha, atau pihak ketiga lainnya untuk mengadakan perjanjian kepada pihak lain yang di dalamnya terdapat kesepakatan yang secara langsung atau tidak langsung dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
6. Insan Perusahaan wajib melakukan pelaporan dalam hal terjadi Praktik Korupsi di lingkungan Perusahaan.
7. Insan Perusahaan wajib melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang atau setidak-tidaknya kepada Perusahaan, dalam hal terjadi Praktik Korupsi atau potensi Praktik Korupsi yang melibatkan Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri terkait dengan kepentingan Perusahaan.
8. Perusahaan akan memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan identitas Insan Perusahaan yang melaporkan indikasi Praktik Korupsi di lingkungan Perusahaan.
9. Insan Perusahaan wajib berpegang teguh pada nilai etika dan moral, bertindak adil dan transparan, serta menjunjung tinggi integritas dan kejujuran.
10. Perusahaan dan Insan Perusahaan akan senantiasa tunduk pada peraturan perundang-undangan anti-korupsi yang berlaku di Indonesia.
11. Perusahaan akan melakukan pengawasan Praktik Korupsi berbasis risiko terhadap unit kerja dan/atau divisi kerja serta melakukan peninjauan secara berkala.
12. Perusahaan akan menyelenggarakan fungsi kepatuhan dalam rangka melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan secara berkala terhadap Praktik Korupsi di dalam lingkungan Perusahaan.
13. Perusahaan akan memberikan penghargaan kepada Insan Perusahaan yang berpartispasi secara aktif dalam upaya pencegahan korupsi.
14. Perusahaan akan memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan Praktik Korupsi sesuai dengan bobot kesalahannya.

15. Perusahaan akan melakukan pemetaan kerawanan risiko Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi secara komperhensif dan berkala setiap [*] bulan sekali terhadap kondisi di dalam lingkungan Perusahaan, baik pada kondisi internal Perusahaan maupun hubungan Perusahaan dengan pihak eksternal untuk menjadi acuan bagi Perusahaan dalam mengelola risiko Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi yang telah diidentifikasi.

16. Pemetaan risiko Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi akan dilakukan oleh Perusahaan dengan melakukan identifikasi risiko, peniliaian kemungkinan dan dampak dari risiko, serta pemetaan mitigasi risiko dari Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi yang telah diidentifikasi.

17. Perusahaan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pencegahan dan sistem pengawasan Praktik Korupsi yang telah ditetapkan Perusahaan.

18. Perusahaan akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap eksistensi, implementasi, serta hambatan terhadap Kebijakan Anti-Korupsi dan peraturan anti-korupsi di lingkungan Perusahaan.

19. Perusahaan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses bisnis Perusahaan sesuai tingkat risiko Praktik Korupsi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

20. Perusahaan akan memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai pencegahan Praktik Korupsi dan membangun nilai integritas secara berkala kepada seluruh manajemen dan karyawan.

IV. Kebijakan Benturan Kepentingan

1. Insan Perusahaan dilarang menggunakan jabatan atau wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lainnya yang berpotensi menimbulkan segala bentuk benturan kepentingan.

2. Dalam mengambil keputusan dalam lingkup pekerjaan, baik dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan, Insan Perusahaan harus didasarkan pada pertimbangan yang obyektif tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau dipengaruhi preferensi pribadi apapun, termasuk tidak terbatas pada preferensi agama, politik, keluarga, etnis, atau kelompok tertentu.

3. Apabila Insan Perusahaan mengetahui terdapat indikasi atau potensi benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan, baik dalam hubungan dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan, Insan Perusahaan wajib melaporkan indikasi atau potensi benturan kepentingan tersebut kepada Perusahaan dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

4. Apabila Insan Perusahaan mengetahui dan/atau menyadari terdapat potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, Insan Perusahaan wajib melaporkan potensi benturan kepentingan tersebut kepada atasan atau penanggung jawab Insan Perusahaan tersebut.

V. Kebijakan Memberi Hadiah

1. Insan Perusahaan dilarang memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara sehubungan dengan kepentingan Perusahaan, kecuali pemberian hadiah dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]
2. Insan Perusahaan dilarang memberikan instruksi, memberikan persetujuan, atau pembiaran kepada konsultan, agen, rekan usaha, atau pihak ketiga lainnya yang bertindak untuk kepentingan Perusahaan untuk memberikan atau menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara.
3. Insan Perusahaan wajib melaporkan dan meminta persetujuan kepada Perusahaan terkait pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pihak lain selain Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara dengan nilai lebih dari Rp [*] yang berhubungan dengan kepentingan Perusahaan.
4. Pelaporan dan permintaan persetujuan terkait pemberian hadiah dengan nilai lebih dari Rp [*] sebagaimana dimaksud Poin V.3 Kebijakan Perusahaan, wajib dilakukan dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

---

[1] Syarat dan ketentuan pemberian hadiah bagi Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait aturan mengenai pelaporan gratifikasi yang berlaku.

VI. Kebijakan Menerima Hadiah[2]

1. Insan Perusahaan dilarang menerima hadiah dari pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan yang berpotensi mempengaruhi pertimbangan bisnis yang obyektif.

2. Jika seorang Insan Perusahaan, telah terpaksa menerima suatu hadiah berupa barang atau uang, namun tidak dimungkinkan untuk dikembalikan, pada prinsipnya hadiah tersebut adalah milik Perusahaan, oleh karenanya harus dilaporkan kepada Perusahaan untuk ditetapkan pemanfaatnya dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

3. Seorang Insan Perusahaan dapat menerima hadiah berupa barang maupun uang selama tidak berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya, dengan nilai maksimal sebesar Rp [*] dengan bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    a. Terjadi hanya sesekali;

    b. Hadiah itu tidak diminta;

    c. Penerimaan hadiah dilakukan secara terbuka;

    d. Penerimaan Hadiah bukan sebagai imbalan atas aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya.

    e. Penerimaan hadiah karena Insan Perusahaan mengadakan pesta pernikahan, kelahiran, mengalami kedukaan, musibah atau bencana termasuk keluarga;

    Penerimaan hadiah yang memenuhi syarat di atas wajib dilaporkan kepada Perusahaan paling lambat [*] hari kerja sejak Insan Perusahaan menerima hadiah dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

VII. Kebijakan Kontribusi Dana Politik

1. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atas nama

---

[2] Bagi BUMN dan BUMD, persyaratan merima hadiah dapat menyesuaikan dengan persyaratan yang diatur di dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait aturan mengenai pelaporan gratifikasi yang berlaku.

Perusahaan tidak boleh melebihi Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah).[3]

2. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilu calon Anggota DPD atas nama Perusahaan tidak boleh melebihi Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah).[4]

3. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan/atau Walikota atas nama Perusahaan tidak boleh melebihi Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).[5]

4. Sumbangan atas nama Perusahaan untuk partai politik tidak boleh melebihi Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).[6]

5. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau calon anggota DPD atas nama Perusahaan harus dilaporkan kepada Perusahaan dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

6. Insan Perusahaan wajib melaporkan dan meminta persetujuan kepada Perusahaan terkait pemberian kontribusi dana politik atas nama Perusahaan sesuai dengan mekanisme pelaporan.

VIII. Mekanisme Pelaporan

Dalam hal terjadi:

---

[3] Kebijakan ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan swasta dan tidak dapat diterapkan pada BUMN dan BUMD. Batasan ini didasarkan pada Pasal 327 ayat 2 dan Pasal 331 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membatasi dana kampanye pemilu yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah

[4] Kebijakan ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan swasta dan tidak dapat diterapkan pada BUMN dan BUMD. Batasan ini didasarkan pada Pasal 333 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membatasi dana kampanye pemilu calon anggota DPD yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah

[5] Kebijakan ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan swasta dan tidak dapat diterapkan pada BUMN dan BUMD. Batasan ini didasarkan pada Pasal 7 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang membatasi pemberian dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah

[6] UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Aatas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

1. Praktik Korupsi atau potensi Praktik Korupsi di lingkungan Perusahaan atau di luar lingkungan Perusahaan yang melibatkan Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri terkait dengan kepentingan Perusahaan;
2. Indikasi dan/atau potensi benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan, baik dalam hubungan dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan; dan/atau
3. Pemberian dan/atau penerimaan hadiah yang memenuhi batas nilai yang wajib dilaporkan;

Insan Perusahaan wajib melaporkan kepada kontak dan format laporan di bawah ini dan dengan menggunakan format laporan sebagaimana terlampir. Kerhasiaan identitas pelapor akan dijamin dan segala informasi yang dikumpulkan melalui laporan akan diproses secara adil. Detil mengenai kontak pelaporan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Perusahaan.

Nama :
Telepon :
Email :

FORMAT LAPORAN

1. **Laporan Praktik Korupsi dan/atau Potensi Korupsi**

Nama Pelapor	:	
Pihak Terlapor	:	
Kronologi	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

2. **Laporan Benturan Kepentingan**

Nama Pelapor	:	
Pihak Terlapor	:	
Kronologi	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

3. **Laporan Pemberian Hadiah**

Nama Pelapor	:	
Bentuk Hadiah	:	
Nilai Hadiah	:	
Hubungan dengan Penerima Hadiah	:	
Kronologi Penerimaan Hadiah	:	
Alasan Pemberian Hadiah	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

4. **Laporan Penerimaan Hadiah**

Nama Pelapor	:	

Bentuk Hadiah	:	
Nilai Hadiah	:	
Hubungan dengan Pemberi Hadiah	:	
Kronologi Penerimaan Hadiah	:	
Alasan Pemberian Hadiah	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

5. Laporan Kontribusi Dana Politik

Nama Pelapor	:	
Penerima Kontribusi Dana Politik		
Nilai Kontribusi Dana Politik	:	
Alasan Pemberian Dana Politik oleh Perusahaan	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI

I. Definisi

1. Insan Perusahaan adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan di PT [*].
2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang memiliki fungsi dan tugas pokok terkait dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pegawai Negeri adalah pihak-pihak yang masuk pada kriteria di bawah ini:
    a. setiap warga negara Republik Indonesia yang diangkat dalam jabatan atau pangkat tertentu oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
    d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu perusahaan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
    e. Orang yang menerima gaji atau upah dari perusahaan lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
4. Perbuatan Curang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum untuk tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun pihak tertentu yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan yang termasuk tidak terbatas pada aktivitas:
    a. Penggelapan dan/atau penyalahgunaan aset Perusahaan;
    b. Penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan lain di luar kepentingan Perusahaan;
    c. Benturan kepentingan; dan

d. Perbuatan lainnya yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum yang berdampak secara langsung atau tidak langsung pada kerugian Perusahaan.

5. Praktik Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk tidak terbatas pada:

   a. penyediaan, pemberian janji, dan/atau pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara;

   b. setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan/atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara.

II. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

III. Kebijakan Anti-Korupsi Perusahaan

1. Insan Perusahaan dilarang melakukan Praktik Korupsi dalam lingkup pekerjaan di Perusahaan.

2. Insan Perusahaan dilarang menerima suap dan/atau gratifikasi*.

   kebijakan ini merupakan rekomendasi bagi badan usaha swasta, namun* ***kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah.*

3. Insan Perusahaan dilarang melakukan Perbuatan Curang dalam bentuk apapun dalam lingkup pekerjaan.

4. Insan Perusahaan dilarang melakukan pemerasan kepada pihak manapun dalam lingkup pekerjaan.
5. Insan Perusahaan untuk dan atas nama Perusahaan dilarang memberikan instruksi atau memberikan persetujuan kepada konsultan, agen, rekan usaha, atau pihak ketiga lainnya untuk mengadakan perjanjian kepada pihak lain yang di dalamnya terdapat kesepakatan yang secara langsung atau tidak langsung dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
6. Insan Perusahaan wajib melakukan pelaporan dalam hal terjadi Praktik Korupsi di lingkungan Perusahaan.
7. Insan Perusahaan wajib melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang atau setidak-tidaknya kepada Perusahaan, dalam hal terjadi Praktik Korupsi atau potensi Praktik Korupsi yang melibatkan Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri terkait dengan kepentingan Perusahaan.
8. Perusahaan akan memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan identitas Insan Perusahaan yang melaporkan indikasi Praktik Korupsi di lingkungan Perusahaan.
9. Insan Perusahaan wajib berpegang teguh pada nilai etika dan moral, bertindak adil dan transparan, serta menjunjung tinggi integritas dan kejujuran.
10. Perusahaan dan Insan Perusahaan akan senantiasa tunduk pada peraturan perundang-undangan anti-korupsi yang berlaku di Indonesia.
11. Perusahaan akan melakukan pengawasan Praktik Korupsi berbasis risiko terhadap unit kerja dan/atau divisi kerja serta melakukan peninjauan secara berkala.
12. Perusahaan akan menyelenggarakan fungsi kepatuhan dalam rangka melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan secara berkala terhadap Praktik Korupsi di dalam lingkungan Perusahaan.
13. Perusahaan akan memberikan penghargaan kepada Insan Perusahaan yang berpartispasi secara aktif dalam upaya pencegahan korupsi.
14. Perusahaan akan memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan Praktik Korupsi sesuai dengan bobot kesalahannya.

15. Perusahaan akan melakukan pemetaan kerawanan risiko Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi secara komperhensif dan berkala setiap [*] bulan sekali terhadap kondisi di dalam lingkungan Perusahaan, baik pada kondisi internal Perusahaan maupun hubungan Perusahaan dengan pihak eksternal untuk menjadi acuan bagi Perusahaan dalam mengelola risiko Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi yang telah diidentifikasi.

16. Pemetaan risiko Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi akan dilakukan oleh Perusahaan dengan melakukan identifikasi risiko, peniliaian kemungkinan dan dampak dari risiko, serta pemetaan mitigasi risiko dari Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi yang telah diidentifikasi.

17. Perusahaan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pencegahan dan sistem pengawasan Praktik Korupsi yang telah ditetapkan Perusahaan.

18. Perusahaan akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap eksistensi, implementasi, serta hambatan terhadap Kebijakan Anti-Korupsi dan peraturan anti-korupsi di lingkungan Perusahaan.

19. Perusahaan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses bisnis Perusahaan sesuai tingkat risiko Praktik Korupsi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

20. Perusahaan akan memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai pencegahan Praktik Korupsi dan membangun nilai integritas secara berkala kepada seluruh manajemen dan karyawan.

IV. Kebijakan Benturan Kepentingan

1. Insan Perusahaan dilarang menggunakan jabatan atau wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lainnya yang berpotensi menimbulkan segala bentuk benturan kepentingan.

2. Dalam mengambil keputusan dalam lingkup pekerjaan, baik dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan, Insan Perusahaan harus didasarkan pada pertimbangan yang obyektif tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau dipengaruhi preferensi pribadi apapun, termasuk tidak terbatas pada preferensi agama, politik, keluarga, etnis, atau kelompok tertentu.

3. Apabila Insan Perusahaan mengetahui terdapat indikasi atau potensi benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan, baik dalam hubungan dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan, Insan Perusahaan wajib melaporkan indikasi atau potensi benturan kepentingan tersebut kepada Perusahaan dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

4. Apabila Insan Perusahaan mengetahui dan/atau menyadari terdapat potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, Insan Perusahaan wajib melaporkan potensi benturan kepentingan tersebut kepada atasan atau penanggung jawab Insan Perusahaan tersebut.

V. Kebijakan Memberi Hadiah

1. Insan Perusahaan dilarang memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara sehubungan dengan kepentingan Perusahaan, kecuali pemberian hadiah dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]
2. Insan Perusahaan dilarang memberikan instruksi, memberikan persetujuan, atau pembiaran kepada konsultan, agen, rekan usaha, atau pihak ketiga lainnya yang bertindak untuk kepentingan Perusahaan untuk memberikan atau menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara.
3. Insan Perusahaan wajib melaporkan dan meminta persetujuan kepada Perusahaan terkait pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pihak lain selain Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara dengan nilai lebih dari Rp [*] yang berhubungan dengan kepentingan Perusahaan.
4. Pelaporan dan permintaan persetujuan terkait pemberian hadiah dengan nilai lebih dari Rp [*] sebagaimana dimaksud Poin V.3 Kebijakan Perusahaan, wajib dilakukan dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

---

[1] Syarat dan ketentuan pemberian hadiah bagi Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait aturan mengenai pelaporan gratifikasi yang berlaku.

VI. Kebijakan Menerima Hadiah[2]

1. Insan Perusahaan dilarang menerima hadiah dari pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan yang berpotensi mempengaruhi pertimbangan bisnis yang obyektif.

2. Jika seorang Insan Perusahaan, telah terpaksa menerima suatu hadiah berupa barang atau uang, namun tidak dimungkinkan untuk dikembalikan, pada prinsipnya hadiah tersebut adalah milik Perusahaan, oleh karenanya harus dilaporkan kepada Perusahaan untuk ditetapkan pemanfaatnya dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

3. Seorang Insan Perusahaan dapat menerima hadiah berupa barang maupun uang selama tidak berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya, dengan nilai maksimal sebesar Rp [*] dengan bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    a. Terjadi hanya sesekali;

    b. Hadiah itu tidak diminta;

    c. Penerimaan hadiah dilakukan secara terbuka;

    d. Penerimaan Hadiah bukan sebagai imbalan atas aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya.

    e. Penerimaan hadiah karena Insan Perusahaan mengadakan pesta pernikahan, kelahiran, mengalami kedukaan, musibah atau bencana termasuk keluarga;

    Penerimaan hadiah yang memenuhi syarat di atas wajib dilaporkan kepada Perusahaan paling lambat [*] hari kerja sejak Insan Perusahaan menerima hadiah dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

VII. Kebijakan Kontribusi Dana Politik

1. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atas nama

---

[2] Bagi BUMN dan BUMD, persyaratan merima hadiah dapat menyesuaikan dengan persyaratan yang diatur di dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait aturan mengenai pelaporan gratifikasi yang berlaku.

Perusahaan tidak boleh melebihi Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah).[3]

2. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilu calon Anggota DPD atas nama Perusahaan tidak boleh melebihi Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah).[4]

3. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan/atau Walikota atas nama Perusahaan tidak boleh melebihi Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).[5]

4. Sumbangan atas nama Perusahaan untuk partai politik tidak boleh melebihi Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).[6]

5. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau calon anggota DPD atas nama Perusahaan harus dilaporkan kepada Perusahaan dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

6. Insan Perusahaan wajib melaporkan dan meminta persetujuan kepada Perusahaan terkait pemberian kontribusi dana politik atas nama Perusahaan sesuai dengan mekanisme pelaporan.

VIII. Mekanisme Pelaporan

Dalam hal terjadi:

---

[3] Kebijakan ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan swasta dan tidak dapat diterapkan pada BUMN dan BUMD. Batasan ini didasarkan pada Pasal 327 ayat 2 dan Pasal 331 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membatasi dana kampanye pemilu yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah

[4] Kebijakan ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan swasta dan tidak dapat diterapkan pada BUMN dan BUMD. Batasan ini didasarkan pada Pasal 333 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membatasi dana kampanye pemilu calon anggota DPD yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah

[5] Kebijakan ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan swasta dan tidak dapat diterapkan pada BUMN dan BUMD. Batasan ini didasarkan pada Pasal 7 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang membatasi pemberian dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah

[6] UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Aatas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

1. Praktik Korupsi atau potensi Praktik Korupsi di lingkungan Perusahaan atau di luar lingkungan Perusahaan yang melibatkan Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri terkait dengan kepentingan Perusahaan;
2. Indikasi dan/atau potensi benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan, baik dalam hubungan dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan; dan/atau
3. Pemberian dan/atau penerimaan hadiah yang memenuhi batas nilai yang wajib dilaporkan;

Insan Perusahaan wajib melaporkan kepada kontak dan format laporan di bawah ini dan dengan menggunakan format laporan sebagaimana terlampir. Kerhasiaan identitas pelapor akan dijamin dan segala informasi yang dikumpulkan melalui laporan akan diproses secara adil. Detil mengenai kontak pelaporan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Perusahaan.

Nama :
Telepon :
Email :

FORMAT LAPORAN

1. **Laporan Praktik Korupsi dan/atau Potensi Korupsi**

Nama Pelapor	:	
Pihak Terlapor	:	
Kronologi	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

2. **Laporan Benturan Kepentingan**

Nama Pelapor	:	
Pihak Terlapor	:	
Kronologi	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

3. **Laporan Pemberian Hadiah**

Nama Pelapor	:	
Bentuk Hadiah	:	
Nilai Hadiah	:	
Hubungan dengan Penerima Hadiah	:	
Kronologi Penerimaan Hadiah	:	
Alasan Pemberian Hadiah	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

4. **Laporan Penerimaan Hadiah**

Nama Pelapor	:	

Bentuk Hadiah	:	
Nilai Hadiah	:	
Hubungan dengan Pemberi Hadiah	:	
Kronologi Penerimaan Hadiah	:	
Alasan Pemberian Hadiah	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

5. Laporan Kontribusi Dana Politik

Nama Pelapor	:	
Penerima Kontribusi Dana Politik		
Nilai Kontribusi Dana Politik	:	
Alasan Pemberian Dana Politik oleh Perusahaan	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI

I. Definisi

1. Insan Perusahaan adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan di PT [*].
2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang memiliki fungsi dan tugas pokok terkait dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pegawai Negeri adalah pihak-pihak yang masuk pada kriteria di bawah ini:
    a. setiap warga negara Republik Indonesia yang diangkat dalam jabatan atau pangkat tertentu oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
    d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu perusahaan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
    e. Orang yang menerima gaji atau upah dari perusahaan lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
4. Perbuatan Curang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum untuk tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun pihak tertentu yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan yang termasuk tidak terbatas pada aktivitas:
    a. Penggelapan dan/atau penyalahgunaan aset Perusahaan;
    b. Penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan lain di luar kepentingan Perusahaan;
    c. Benturan kepentingan; dan

d. Perbuatan lainnya yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum yang berdampak secara langsung atau tidak langsung pada kerugian Perusahaan.

5. Praktik Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk tidak terbatas pada:

   a. penyediaan, pemberian janji, dan/atau pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara;

   b. setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan/atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara.

II. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

III. Kebijakan Anti-Korupsi Perusahaan

1. Insan Perusahaan dilarang melakukan Praktik Korupsi dalam lingkup pekerjaan di Perusahaan.

2. Insan Perusahaan dilarang menerima suap dan/atau gratifikasi*.

   kebijakan ini merupakan rekomendasi bagi badan usaha swasta, namun* ***kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah.*

3. Insan Perusahaan dilarang melakukan Perbuatan Curang dalam bentuk apapun dalam lingkup pekerjaan.

4. Insan Perusahaan dilarang melakukan pemerasan kepada pihak manapun dalam lingkup pekerjaan.
5. Insan Perusahaan untuk dan atas nama Perusahaan dilarang memberikan instruksi atau memberikan persetujuan kepada konsultan, agen, rekan usaha, atau pihak ketiga lainnya untuk mengadakan perjanjian kepada pihak lain yang di dalamnya terdapat kesepakatan yang secara langsung atau tidak langsung dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
6. Insan Perusahaan wajib melakukan pelaporan dalam hal terjadi Praktik Korupsi di lingkungan Perusahaan.
7. Insan Perusahaan wajib melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang atau setidak-tidaknya kepada Perusahaan, dalam hal terjadi Praktik Korupsi atau potensi Praktik Korupsi yang melibatkan Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri terkait dengan kepentingan Perusahaan.
8. Perusahaan akan memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan identitas Insan Perusahaan yang melaporkan indikasi Praktik Korupsi di lingkungan Perusahaan.
9. Insan Perusahaan wajib berpegang teguh pada nilai etika dan moral, bertindak adil dan transparan, serta menjunjung tinggi integritas dan kejujuran.
10. Perusahaan dan Insan Perusahaan akan senantiasa tunduk pada peraturan perundang-undangan anti-korupsi yang berlaku di Indonesia.
11. Perusahaan akan melakukan pengawasan Praktik Korupsi berbasis risiko terhadap unit kerja dan/atau divisi kerja serta melakukan peninjauan secara berkala.
12. Perusahaan akan menyelenggarakan fungsi kepatuhan dalam rangka melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan secara berkala terhadap Praktik Korupsi di dalam lingkungan Perusahaan.
13. Perusahaan akan memberikan penghargaan kepada Insan Perusahaan yang berpartispasi secara aktif dalam upaya pencegahan korupsi.
14. Perusahaan akan memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan Praktik Korupsi sesuai dengan bobot kesalahannya.

15. Perusahaan akan melakukan pemetaan kerawanan risiko Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi secara komperhensif dan berkala setiap [*] bulan sekali terhadap kondisi di dalam lingkungan Perusahaan, baik pada kondisi internal Perusahaan maupun hubungan Perusahaan dengan pihak eksternal untuk menjadi acuan bagi Perusahaan dalam mengelola risiko Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi yang telah diidentifikasi.

16. Pemetaan risiko Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi akan dilakukan oleh Perusahaan dengan melakukan identifikasi risiko, peniliaian kemungkinan dan dampak dari risiko, serta pemetaan mitigasi risiko dari Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi yang telah diidentifikasi.

17. Perusahaan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pencegahan dan sistem pengawasan Praktik Korupsi yang telah ditetapkan Perusahaan.

18. Perusahaan akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap eksistensi, implementasi, serta hambatan terhadap Kebijakan Anti-Korupsi dan peraturan anti-korupsi di lingkungan Perusahaan.

19. Perusahaan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses bisnis Perusahaan sesuai tingkat risiko Praktik Korupsi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

20. Perusahaan akan memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai pencegahan Praktik Korupsi dan membangun nilai integritas secara berkala kepada seluruh manajemen dan karyawan.

IV. Kebijakan Benturan Kepentingan

1. Insan Perusahaan dilarang menggunakan jabatan atau wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lainnya yang berpotensi menimbulkan segala bentuk benturan kepentingan.

2. Dalam mengambil keputusan dalam lingkup pekerjaan, baik dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan, Insan Perusahaan harus didasarkan pada pertimbangan yang obyektif tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau dipengaruhi preferensi pribadi apapun, termasuk tidak terbatas pada preferensi agama, politik, keluarga, etnis, atau kelompok tertentu.

3. Apabila Insan Perusahaan mengetahui terdapat indikasi atau potensi benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan, baik dalam hubungan dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan, Insan Perusahaan wajib melaporkan indikasi atau potensi benturan kepentingan tersebut kepada Perusahaan dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

4. Apabila Insan Perusahaan mengetahui dan/atau menyadari terdapat potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, Insan Perusahaan wajib melaporkan potensi benturan kepentingan tersebut kepada atasan atau penanggung jawab Insan Perusahaan tersebut.

V. Kebijakan Memberi Hadiah

1. Insan Perusahaan dilarang memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara sehubungan dengan kepentingan Perusahaan, kecuali pemberian hadiah dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]
2. Insan Perusahaan dilarang memberikan instruksi, memberikan persetujuan, atau pembiaran kepada konsultan, agen, rekan usaha, atau pihak ketiga lainnya yang bertindak untuk kepentingan Perusahaan untuk memberikan atau menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara.
3. Insan Perusahaan wajib melaporkan dan meminta persetujuan kepada Perusahaan terkait pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pihak lain selain Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara dengan nilai lebih dari Rp [*] yang berhubungan dengan kepentingan Perusahaan.
4. Pelaporan dan permintaan persetujuan terkait pemberian hadiah dengan nilai lebih dari Rp [*] sebagaimana dimaksud Poin V.3 Kebijakan Perusahaan, wajib dilakukan dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

---

[1] Syarat dan ketentuan pemberian hadiah bagi Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait aturan mengenai pelaporan gratifikasi yang berlaku.

VI. Kebijakan Menerima Hadiah[2]

1. Insan Perusahaan dilarang menerima hadiah dari pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan yang berpotensi mempengaruhi pertimbangan bisnis yang obyektif.

2. Jika seorang Insan Perusahaan, telah terpaksa menerima suatu hadiah berupa barang atau uang, namun tidak dimungkinkan untuk dikembalikan, pada prinsipnya hadiah tersebut adalah milik Perusahaan, oleh karenanya harus dilaporkan kepada Perusahaan untuk ditetapkan pemanfaatnya dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

3. Seorang Insan Perusahaan dapat menerima hadiah berupa barang maupun uang selama tidak berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya, dengan nilai maksimal sebesar Rp [*] dengan bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    a. Terjadi hanya sesekali;

    b. Hadiah itu tidak diminta;

    c. Penerimaan hadiah dilakukan secara terbuka;

    d. Penerimaan Hadiah bukan sebagai imbalan atas aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya.

    e. Penerimaan hadiah karena Insan Perusahaan mengadakan pesta pernikahan, kelahiran, mengalami kedukaan, musibah atau bencana termasuk keluarga;

    Penerimaan hadiah yang memenuhi syarat di atas wajib dilaporkan kepada Perusahaan paling lambat [*] hari kerja sejak Insan Perusahaan menerima hadiah dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

VII. Kebijakan Kontribusi Dana Politik

1. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atas nama

---

[2] Bagi BUMN dan BUMD, persyaratan merima hadiah dapat menyesuaikan dengan persyaratan yang diatur di dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait aturan mengenai pelaporan gratifikasi yang berlaku.

Perusahaan tidak boleh melebihi Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah).[3]

2. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilu calon Anggota DPD atas nama Perusahaan tidak boleh melebihi Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah).[4]

3. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan/atau Walikota atas nama Perusahaan tidak boleh melebihi Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).[5]

4. Sumbangan atas nama Perusahaan untuk partai politik tidak boleh melebihi Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).[6]

5. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau calon anggota DPD atas nama Perusahaan harus dilaporkan kepada Perusahaan dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

6. Insan Perusahaan wajib melaporkan dan meminta persetujuan kepada Perusahaan terkait pemberian kontribusi dana politik atas nama Perusahaan sesuai dengan mekanisme pelaporan.

VIII. Mekanisme Pelaporan

Dalam hal terjadi:

---

[3] Kebijakan ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan swasta dan tidak dapat diterapkan pada BUMN dan BUMD. Batasan ini didasarkan pada Pasal 327 ayat 2 dan Pasal 331 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membatasi dana kampanye pemilu yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah

[4] Kebijakan ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan swasta dan tidak dapat diterapkan pada BUMN dan BUMD. Batasan ini didasarkan pada Pasal 333 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membatasi dana kampanye pemilu calon anggota DPD yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah

[5] Kebijakan ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan swasta dan tidak dapat diterapkan pada BUMN dan BUMD. Batasan ini didasarkan pada Pasal 7 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang membatasi pemberian dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah

[6] UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Aatas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

1. Praktik Korupsi atau potensi Praktik Korupsi di lingkungan Perusahaan atau di luar lingkungan Perusahaan yang melibatkan Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri terkait dengan kepentingan Perusahaan;
2. Indikasi dan/atau potensi benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan, baik dalam hubungan dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan; dan/atau
3. Pemberian dan/atau penerimaan hadiah yang memenuhi batas nilai yang wajib dilaporkan;

Insan Perusahaan wajib melaporkan kepada kontak dan format laporan di bawah ini dan dengan menggunakan format laporan sebagaimana terlampir. Kerhasiaan identitas pelapor akan dijamin dan segala informasi yang dikumpulkan melalui laporan akan diproses secara adil. Detil mengenai kontak pelaporan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Perusahaan.

Nama :
Telepon :
Email :

FORMAT LAPORAN

1. **Laporan Praktik Korupsi dan/atau Potensi Korupsi**

Nama Pelapor	:	
Pihak Terlapor	:	
Kronologi	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

2. **Laporan Benturan Kepentingan**

Nama Pelapor	:	
Pihak Terlapor	:	
Kronologi	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

3. **Laporan Pemberian Hadiah**

Nama Pelapor	:	
Bentuk Hadiah	:	
Nilai Hadiah	:	
Hubungan dengan Penerima Hadiah	:	
Kronologi Penerimaan Hadiah	:	
Alasan Pemberian Hadiah	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

4. **Laporan Penerimaan Hadiah**

Nama Pelapor	:	

Bentuk Hadiah	:	
Nilai Hadiah	:	
Hubungan dengan Pemberi Hadiah	:	
Kronologi Penerimaan Hadiah	:	
Alasan Pemberian Hadiah	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

5. Laporan Kontribusi Dana Politik

Nama Pelapor	:	
Penerima Kontribusi Dana Politik		
Nilai Kontribusi Dana Politik	:	
Alasan Pemberian Dana Politik oleh Perusahaan	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI

I. Definisi

1. Insan Perusahaan adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan di PT [*].
2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang memiliki fungsi dan tugas pokok terkait dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pegawai Negeri adalah pihak-pihak yang masuk pada kriteria di bawah ini:
    a. setiap warga negara Republik Indonesia yang diangkat dalam jabatan atau pangkat tertentu oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
    d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu perusahaan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
    e. Orang yang menerima gaji atau upah dari perusahaan lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
4. Perbuatan Curang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum untuk tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun pihak tertentu yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan yang termasuk tidak terbatas pada aktivitas:
    a. Penggelapan dan/atau penyalahgunaan aset Perusahaan;
    b. Penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan lain di luar kepentingan Perusahaan;
    c. Benturan kepentingan; dan

d. Perbuatan lainnya yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum yang berdampak secara langsung atau tidak langsung pada kerugian Perusahaan.

5. Praktik Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk tidak terbatas pada:

   a. penyediaan, pemberian janji, dan/atau pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara;

   b. setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan/atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara.

II. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

III. Kebijakan Anti-Korupsi Perusahaan

1. Insan Perusahaan dilarang melakukan Praktik Korupsi dalam lingkup pekerjaan di Perusahaan.

2. Insan Perusahaan dilarang menerima suap dan/atau gratifikasi*.

   kebijakan ini merupakan rekomendasi bagi badan usaha swasta, namun* ***kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah.*

3. Insan Perusahaan dilarang melakukan Perbuatan Curang dalam bentuk apapun dalam lingkup pekerjaan.

4. Insan Perusahaan dilarang melakukan pemerasan kepada pihak manapun dalam lingkup pekerjaan.
5. Insan Perusahaan untuk dan atas nama Perusahaan dilarang memberikan instruksi atau memberikan persetujuan kepada konsultan, agen, rekan usaha, atau pihak ketiga lainnya untuk mengadakan perjanjian kepada pihak lain yang di dalamnya terdapat kesepakatan yang secara langsung atau tidak langsung dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
6. Insan Perusahaan wajib melakukan pelaporan dalam hal terjadi Praktik Korupsi di lingkungan Perusahaan.
7. Insan Perusahaan wajib melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang atau setidak-tidaknya kepada Perusahaan, dalam hal terjadi Praktik Korupsi atau potensi Praktik Korupsi yang melibatkan Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri terkait dengan kepentingan Perusahaan.
8. Perusahaan akan memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan identitas Insan Perusahaan yang melaporkan indikasi Praktik Korupsi di lingkungan Perusahaan.
9. Insan Perusahaan wajib berpegang teguh pada nilai etika dan moral, bertindak adil dan transparan, serta menjunjung tinggi integritas dan kejujuran.
10. Perusahaan dan Insan Perusahaan akan senantiasa tunduk pada peraturan perundang-undangan anti-korupsi yang berlaku di Indonesia.
11. Perusahaan akan melakukan pengawasan Praktik Korupsi berbasis risiko terhadap unit kerja dan/atau divisi kerja serta melakukan peninjauan secara berkala.
12. Perusahaan akan menyelenggarakan fungsi kepatuhan dalam rangka melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan secara berkala terhadap Praktik Korupsi di dalam lingkungan Perusahaan.
13. Perusahaan akan memberikan penghargaan kepada Insan Perusahaan yang berpartispasi secara aktif dalam upaya pencegahan korupsi.
14. Perusahaan akan memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan Praktik Korupsi sesuai dengan bobot kesalahannya.

15. Perusahaan akan melakukan pemetaan kerawanan risiko Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi secara komperhensif dan berkala setiap [*] bulan sekali terhadap kondisi di dalam lingkungan Perusahaan, baik pada kondisi internal Perusahaan maupun hubungan Perusahaan dengan pihak eksternal untuk menjadi acuan bagi Perusahaan dalam mengelola risiko Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi yang telah diidentifikasi.

16. Pemetaan risiko Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi akan dilakukan oleh Perusahaan dengan melakukan identifikasi risiko, peniliaian kemungkinan dan dampak dari risiko, serta pemetaan mitigasi risiko dari Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi yang telah diidentifikasi.

17. Perusahaan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pencegahan dan sistem pengawasan Praktik Korupsi yang telah ditetapkan Perusahaan.

18. Perusahaan akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap eksistensi, implementasi, serta hambatan terhadap Kebijakan Anti-Korupsi dan peraturan anti-korupsi di lingkungan Perusahaan.

19. Perusahaan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses bisnis Perusahaan sesuai tingkat risiko Praktik Korupsi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

20. Perusahaan akan memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai pencegahan Praktik Korupsi dan membangun nilai integritas secara berkala kepada seluruh manajemen dan karyawan.

IV. Kebijakan Benturan Kepentingan

1. Insan Perusahaan dilarang menggunakan jabatan atau wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lainnya yang berpotensi menimbulkan segala bentuk benturan kepentingan.

2. Dalam mengambil keputusan dalam lingkup pekerjaan, baik dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan, Insan Perusahaan harus didasarkan pada pertimbangan yang obyektif tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau dipengaruhi preferensi pribadi apapun, termasuk tidak terbatas pada preferensi agama, politik, keluarga, etnis, atau kelompok tertentu.

3. Apabila Insan Perusahaan mengetahui terdapat indikasi atau potensi benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan, baik dalam hubungan dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan, Insan Perusahaan wajib melaporkan indikasi atau potensi benturan kepentingan tersebut kepada Perusahaan dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

4. Apabila Insan Perusahaan mengetahui dan/atau menyadari terdapat potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, Insan Perusahaan wajib melaporkan potensi benturan kepentingan tersebut kepada atasan atau penanggung jawab Insan Perusahaan tersebut.

V. Kebijakan Memberi Hadiah

1. Insan Perusahaan dilarang memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara sehubungan dengan kepentingan Perusahaan, kecuali pemberian hadiah dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]
2. Insan Perusahaan dilarang memberikan instruksi, memberikan persetujuan, atau pembiaran kepada konsultan, agen, rekan usaha, atau pihak ketiga lainnya yang bertindak untuk kepentingan Perusahaan untuk memberikan atau menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara.
3. Insan Perusahaan wajib melaporkan dan meminta persetujuan kepada Perusahaan terkait pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pihak lain selain Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara dengan nilai lebih dari Rp [*] yang berhubungan dengan kepentingan Perusahaan.
4. Pelaporan dan permintaan persetujuan terkait pemberian hadiah dengan nilai lebih dari Rp [*] sebagaimana dimaksud Poin V.3 Kebijakan Perusahaan, wajib dilakukan dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

---

[1] Syarat dan ketentuan pemberian hadiah bagi Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait aturan mengenai pelaporan gratifikasi yang berlaku.

VI. Kebijakan Menerima Hadiah[2]

1. Insan Perusahaan dilarang menerima hadiah dari pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan yang berpotensi mempengaruhi pertimbangan bisnis yang obyektif.

2. Jika seorang Insan Perusahaan, telah terpaksa menerima suatu hadiah berupa barang atau uang, namun tidak dimungkinkan untuk dikembalikan, pada prinsipnya hadiah tersebut adalah milik Perusahaan, oleh karenanya harus dilaporkan kepada Perusahaan untuk ditetapkan pemanfaatnya dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

3. Seorang Insan Perusahaan dapat menerima hadiah berupa barang maupun uang selama tidak berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya, dengan nilai maksimal sebesar Rp [*] dengan bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    a. Terjadi hanya sesekali;

    b. Hadiah itu tidak diminta;

    c. Penerimaan hadiah dilakukan secara terbuka;

    d. Penerimaan Hadiah bukan sebagai imbalan atas aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya.

    e. Penerimaan hadiah karena Insan Perusahaan mengadakan pesta pernikahan, kelahiran, mengalami kedukaan, musibah atau bencana termasuk keluarga;

    Penerimaan hadiah yang memenuhi syarat di atas wajib dilaporkan kepada Perusahaan paling lambat [*] hari kerja sejak Insan Perusahaan menerima hadiah dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

VII. Kebijakan Kontribusi Dana Politik

1. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atas nama

---

[2] Bagi BUMN dan BUMD, persyaratan merima hadiah dapat menyesuaikan dengan persyaratan yang diatur di dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait aturan mengenai pelaporan gratifikasi yang berlaku.

Perusahaan tidak boleh melebihi Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah).[3]

2. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilu calon Anggota DPD atas nama Perusahaan tidak boleh melebihi Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah).[4]

3. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan/atau Walikota atas nama Perusahaan tidak boleh melebihi Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).[5]

4. Sumbangan atas nama Perusahaan untuk partai politik tidak boleh melebihi Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).[6]

5. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau calon anggota DPD atas nama Perusahaan harus dilaporkan kepada Perusahaan dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

6. Insan Perusahaan wajib melaporkan dan meminta persetujuan kepada Perusahaan terkait pemberian kontribusi dana politik atas nama Perusahaan sesuai dengan mekanisme pelaporan.

VIII. Mekanisme Pelaporan

Dalam hal terjadi:

---

[3] Kebijakan ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan swasta dan tidak dapat diterapkan pada BUMN dan BUMD. Batasan ini didasarkan pada Pasal 327 ayat 2 dan Pasal 331 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membatasi dana kampanye pemilu yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah

[4] Kebijakan ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan swasta dan tidak dapat diterapkan pada BUMN dan BUMD. Batasan ini didasarkan pada Pasal 333 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membatasi dana kampanye pemilu calon anggota DPD yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah

[5] Kebijakan ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan swasta dan tidak dapat diterapkan pada BUMN dan BUMD. Batasan ini didasarkan pada Pasal 7 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang membatasi pemberian dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah

[6] UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Aatas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

1. Praktik Korupsi atau potensi Praktik Korupsi di lingkungan Perusahaan atau di luar lingkungan Perusahaan yang melibatkan Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri terkait dengan kepentingan Perusahaan;
2. Indikasi dan/atau potensi benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan, baik dalam hubungan dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan; dan/atau
3. Pemberian dan/atau penerimaan hadiah yang memenuhi batas nilai yang wajib dilaporkan;

Insan Perusahaan wajib melaporkan kepada kontak dan format laporan di bawah ini dan dengan menggunakan format laporan sebagaimana terlampir. Kerhasiaan identitas pelapor akan dijamin dan segala informasi yang dikumpulkan melalui laporan akan diproses secara adil. Detil mengenai kontak pelaporan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Perusahaan.

Nama :
Telepon :
Email :

FORMAT LAPORAN

1. **Laporan Praktik Korupsi dan/atau Potensi Korupsi**

Nama Pelapor	:	
Pihak Terlapor	:	
Kronologi	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

2. **Laporan Benturan Kepentingan**

Nama Pelapor	:	
Pihak Terlapor	:	
Kronologi	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

3. **Laporan Pemberian Hadiah**

Nama Pelapor	:	
Bentuk Hadiah	:	
Nilai Hadiah	:	
Hubungan dengan Penerima Hadiah	:	
Kronologi Penerimaan Hadiah	:	
Alasan Pemberian Hadiah	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

4. **Laporan Penerimaan Hadiah**

Nama Pelapor	:	

Bentuk Hadiah	:	
Nilai Hadiah	:	
Hubungan dengan Pemberi Hadiah	:	
Kronologi Penerimaan Hadiah	:	
Alasan Pemberian Hadiah	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

5. Laporan Kontribusi Dana Politik

Nama Pelapor	:	
Penerima Kontribusi Dana Politik		
Nilai Kontribusi Dana Politik	:	
Alasan Pemberian Dana Politik oleh Perusahaan	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI

I. Definisi

1. Insan Perusahaan adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan di PT [*].
2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang memiliki fungsi dan tugas pokok terkait dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pegawai Negeri adalah pihak-pihak yang masuk pada kriteria di bawah ini:
    a. setiap warga negara Republik Indonesia yang diangkat dalam jabatan atau pangkat tertentu oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
    d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu perusahaan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
    e. Orang yang menerima gaji atau upah dari perusahaan lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
4. Perbuatan Curang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum untuk tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun pihak tertentu yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan yang termasuk tidak terbatas pada aktivitas:
    a. Penggelapan dan/atau penyalahgunaan aset Perusahaan;
    b. Penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan lain di luar kepentingan Perusahaan;
    c. Benturan kepentingan; dan

d. Perbuatan lainnya yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum yang berdampak secara langsung atau tidak langsung pada kerugian Perusahaan.

5. Praktik Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk tidak terbatas pada:

   a. penyediaan, pemberian janji, dan/atau pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara;

   b. setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan/atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara.

II. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

III. Kebijakan Anti-Korupsi Perusahaan

1. Insan Perusahaan dilarang melakukan Praktik Korupsi dalam lingkup pekerjaan di Perusahaan.

2. Insan Perusahaan dilarang menerima suap dan/atau gratifikasi*.

   kebijakan ini merupakan rekomendasi bagi badan usaha swasta, namun* ***kewajiban bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah.*

3. Insan Perusahaan dilarang melakukan Perbuatan Curang dalam bentuk apapun dalam lingkup pekerjaan.

4. Insan Perusahaan dilarang melakukan pemerasan kepada pihak manapun dalam lingkup pekerjaan.
5. Insan Perusahaan untuk dan atas nama Perusahaan dilarang memberikan instruksi atau memberikan persetujuan kepada konsultan, agen, rekan usaha, atau pihak ketiga lainnya untuk mengadakan perjanjian kepada pihak lain yang di dalamnya terdapat kesepakatan yang secara langsung atau tidak langsung dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
6. Insan Perusahaan wajib melakukan pelaporan dalam hal terjadi Praktik Korupsi di lingkungan Perusahaan.
7. Insan Perusahaan wajib melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang atau setidak-tidaknya kepada Perusahaan, dalam hal terjadi Praktik Korupsi atau potensi Praktik Korupsi yang melibatkan Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri terkait dengan kepentingan Perusahaan.
8. Perusahaan akan memberikan jaminan perlindungan dan kerahasiaan identitas Insan Perusahaan yang melaporkan indikasi Praktik Korupsi di lingkungan Perusahaan.
9. Insan Perusahaan wajib berpegang teguh pada nilai etika dan moral, bertindak adil dan transparan, serta menjunjung tinggi integritas dan kejujuran.
10. Perusahaan dan Insan Perusahaan akan senantiasa tunduk pada peraturan perundang-undangan anti-korupsi yang berlaku di Indonesia.
11. Perusahaan akan melakukan pengawasan Praktik Korupsi berbasis risiko terhadap unit kerja dan/atau divisi kerja serta melakukan peninjauan secara berkala.
12. Perusahaan akan menyelenggarakan fungsi kepatuhan dalam rangka melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan secara berkala terhadap Praktik Korupsi di dalam lingkungan Perusahaan.
13. Perusahaan akan memberikan penghargaan kepada Insan Perusahaan yang berpartispasi secara aktif dalam upaya pencegahan korupsi.
14. Perusahaan akan memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan Praktik Korupsi sesuai dengan bobot kesalahannya.

15. Perusahaan akan melakukan pemetaan kerawanan risiko Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi secara komperhensif dan berkala setiap [*] bulan sekali terhadap kondisi di dalam lingkungan Perusahaan, baik pada kondisi internal Perusahaan maupun hubungan Perusahaan dengan pihak eksternal untuk menjadi acuan bagi Perusahaan dalam mengelola risiko Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi yang telah diidentifikasi.

16. Pemetaan risiko Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi akan dilakukan oleh Perusahaan dengan melakukan identifikasi risiko, peniliaian kemungkinan dan dampak dari risiko, serta pemetaan mitigasi risiko dari Perbuatan Curang dan Praktik Korupsi yang telah diidentifikasi.

17. Perusahaan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pencegahan dan sistem pengawasan Praktik Korupsi yang telah ditetapkan Perusahaan.

18. Perusahaan akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap eksistensi, implementasi, serta hambatan terhadap Kebijakan Anti-Korupsi dan peraturan anti-korupsi di lingkungan Perusahaan.

19. Perusahaan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses bisnis Perusahaan sesuai tingkat risiko Praktik Korupsi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

20. Perusahaan akan memberikan sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai pencegahan Praktik Korupsi dan membangun nilai integritas secara berkala kepada seluruh manajemen dan karyawan.

IV. Kebijakan Benturan Kepentingan

1. Insan Perusahaan dilarang menggunakan jabatan atau wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lainnya yang berpotensi menimbulkan segala bentuk benturan kepentingan.

2. Dalam mengambil keputusan dalam lingkup pekerjaan, baik dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan, Insan Perusahaan harus didasarkan pada pertimbangan yang obyektif tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau dipengaruhi preferensi pribadi apapun, termasuk tidak terbatas pada preferensi agama, politik, keluarga, etnis, atau kelompok tertentu.

3. Apabila Insan Perusahaan mengetahui terdapat indikasi atau potensi benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan, baik dalam hubungan dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan, Insan Perusahaan wajib melaporkan indikasi atau potensi benturan kepentingan tersebut kepada Perusahaan dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

4. Apabila Insan Perusahaan mengetahui dan/atau menyadari terdapat potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, Insan Perusahaan wajib melaporkan potensi benturan kepentingan tersebut kepada atasan atau penanggung jawab Insan Perusahaan tersebut.

V. Kebijakan Memberi Hadiah

1. Insan Perusahaan dilarang memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara sehubungan dengan kepentingan Perusahaan, kecuali pemberian hadiah dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[1]
2. Insan Perusahaan dilarang memberikan instruksi, memberikan persetujuan, atau pembiaran kepada konsultan, agen, rekan usaha, atau pihak ketiga lainnya yang bertindak untuk kepentingan Perusahaan untuk memberikan atau menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara.
3. Insan Perusahaan wajib melaporkan dan meminta persetujuan kepada Perusahaan terkait pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pihak lain selain Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara dengan nilai lebih dari Rp [*] yang berhubungan dengan kepentingan Perusahaan.
4. Pelaporan dan permintaan persetujuan terkait pemberian hadiah dengan nilai lebih dari Rp [*] sebagaimana dimaksud Poin V.3 Kebijakan Perusahaan, wajib dilakukan dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

---

[1] Syarat dan ketentuan pemberian hadiah bagi Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait aturan mengenai pelaporan gratifikasi yang berlaku.

VI. Kebijakan Menerima Hadiah[2]

1. Insan Perusahaan dilarang menerima hadiah dari pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan yang berpotensi mempengaruhi pertimbangan bisnis yang obyektif.

2. Jika seorang Insan Perusahaan, telah terpaksa menerima suatu hadiah berupa barang atau uang, namun tidak dimungkinkan untuk dikembalikan, pada prinsipnya hadiah tersebut adalah milik Perusahaan, oleh karenanya harus dilaporkan kepada Perusahaan untuk ditetapkan pemanfaatnya dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

3. Seorang Insan Perusahaan dapat menerima hadiah berupa barang maupun uang selama tidak berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya, dengan nilai maksimal sebesar Rp [*] dengan bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    a. Terjadi hanya sesekali;

    b. Hadiah itu tidak diminta;

    c. Penerimaan hadiah dilakukan secara terbuka;

    d. Penerimaan Hadiah bukan sebagai imbalan atas aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya.

    e. Penerimaan hadiah karena Insan Perusahaan mengadakan pesta pernikahan, kelahiran, mengalami kedukaan, musibah atau bencana termasuk keluarga;

    Penerimaan hadiah yang memenuhi syarat di atas wajib dilaporkan kepada Perusahaan paling lambat [*] hari kerja sejak Insan Perusahaan menerima hadiah dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

VII. Kebijakan Kontribusi Dana Politik

1. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atas nama

---

[2] Bagi BUMN dan BUMD, persyaratan merima hadiah dapat menyesuaikan dengan persyaratan yang diatur di dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait aturan mengenai pelaporan gratifikasi yang berlaku.

Perusahaan tidak boleh melebihi Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah).[3]

2. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilu calon Anggota DPD atas nama Perusahaan tidak boleh melebihi Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah).[4]

3. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan/atau Walikota atas nama Perusahaan tidak boleh melebihi Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).[5]

4. Sumbangan atas nama Perusahaan untuk partai politik tidak boleh melebihi Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).[6]

5. Pemberian Dana Kampanye atas nama Perusahaan untuk Pemilu Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau calon anggota DPD atas nama Perusahaan harus dilaporkan kepada Perusahaan dengan memperhatikan Mekanisme Pelaporan pada Kebijakan Perusahaan.

6. Insan Perusahaan wajib melaporkan dan meminta persetujuan kepada Perusahaan terkait pemberian kontribusi dana politik atas nama Perusahaan sesuai dengan mekanisme pelaporan.

VIII. Mekanisme Pelaporan

Dalam hal terjadi:

---

[3] Kebijakan ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan swasta dan tidak dapat diterapkan pada BUMN dan BUMD. Batasan ini didasarkan pada Pasal 327 ayat 2 dan Pasal 331 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membatasi dana kampanye pemilu yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah

[4] Kebijakan ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan swasta dan tidak dapat diterapkan pada BUMN dan BUMD. Batasan ini didasarkan pada Pasal 333 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membatasi dana kampanye pemilu calon anggota DPD yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah

[5] Kebijakan ini hanya dapat diterapkan pada perusahaan swasta dan tidak dapat diterapkan pada BUMN dan BUMD. Batasan ini didasarkan pada Pasal 7 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang membatasi pemberian dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah

[6] UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Aatas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

1. Praktik Korupsi atau potensi Praktik Korupsi di lingkungan Perusahaan atau di luar lingkungan Perusahaan yang melibatkan Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri terkait dengan kepentingan Perusahaan;
2. Indikasi dan/atau potensi benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan, baik dalam hubungan dengan pihak internal maupun eksternal Perusahaan; dan/atau
3. Pemberian dan/atau penerimaan hadiah yang memenuhi batas nilai yang wajib dilaporkan;

Insan Perusahaan wajib melaporkan kepada kontak dan format laporan di bawah ini dan dengan menggunakan format laporan sebagaimana terlampir. Kerhasiaan identitas pelapor akan dijamin dan segala informasi yang dikumpulkan melalui laporan akan diproses secara adil. Detil mengenai kontak pelaporan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Perusahaan.

Nama :
Telepon :
Email :

FORMAT LAPORAN

1. **Laporan Praktik Korupsi dan/atau Potensi Korupsi**

Nama Pelapor	:	
Pihak Terlapor	:	
Kronologi	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

2. **Laporan Benturan Kepentingan**

Nama Pelapor	:	
Pihak Terlapor	:	
Kronologi	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

3. **Laporan Pemberian Hadiah**

Nama Pelapor	:	
Bentuk Hadiah	:	
Nilai Hadiah	:	
Hubungan dengan Penerima Hadiah	:	
Kronologi Penerimaan Hadiah	:	
Alasan Pemberian Hadiah	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

4. **Laporan Penerimaan Hadiah**

Nama Pelapor	:	

Bentuk Hadiah	:	
Nilai Hadiah	:	
Hubungan dengan Pemberi Hadiah	:	
Kronologi Penerimaan Hadiah	:	
Alasan Pemberian Hadiah	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

5. Laporan Kontribusi Dana Politik

Nama Pelapor	:	
Penerima Kontribusi Dana Politik		
Nilai Kontribusi Dana Politik	:	
Alasan Pemberian Dana Politik oleh Perusahaan	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

FORMULIR PELAPORAN PEMILIK MANFAAT PERUSAHAAN

Formulir penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat PT [*] ("**Perusahaan**") ini dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**Formulir Pelaporan Pemilik Manfaat**").

I. Kriteria Pemilik Manfaat

Kriteria Pemilik Manfaat di dalam Perusahaan yang dilaporkan adalah kriteria yang diberikan *checklist* (✓) sebagai berikut:

	A	memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perusahaan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
	B	memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perusahaan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
	C	menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perusahaan per tahun.
	D	memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
	E	memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perusahaan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.
	F	menerima manfaat dari Perusahaan.
	G	merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perusahaan.

II. **Identitas Pemilik Manfaat**

Nama Lengkap	:	
Jenis Identias	:	(NIK/SIM/PASPOR)
Nomor Identitas	:	
Tempat dan Tanggal Lahir	:	
Kewarganegaraan	:	
Provinsi	:	
Kabupaten/Kota	:	
Kecamatan	:	
Kelurahan	:	
RT/RW	:	RT [*]/RW [*]
Alamat	:	
NPWP/Nomor Identitas Perpajakan Sejenis (apabila bukan warga negara Indonesia)	:	
Hubungan Pemilik Manfaat Dengan Perusahaan	:	

Demikian Formulir Pelaporan Pemilik Manfaat ini dibuat dan ditandatangani oleh pelapor dengan identas pelapor sebagai berikut:

Melaporkan sebagai	:	[Pendiri/Pengurus/Notaris]
Nama Pemberi Kuasa	:	
Jenis Identias Pemberi Kuasa	:	(NIK/SIM/PASPOR)

Nomor Identitas Pemberi Kuasa	:	
Nama Penerima Kuasa	:	
Jenis Identias Penerima Kuasa	:	(NIK/SIM/PASPOR)
Nomor Identitas	:	
Nama Perusahaan	:	

Demikian Formulir Pelaporan Pemilik Manfaat ini telah diisi dengan benar dan lengkap oleh saya yang memiliki kewenangan untuk mengisi dan melaporkan Formulir Pelaporan Pemilik Manfaat ini berdasarkan surat kuasa terlampir.

Pelapor,

_____

Nama : [*]

KEBIJAKAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PT [*]

I. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan komitmen Perusahaan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan dituntut untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Perusahaan perlu menghindari perilaku di dalam lingkungan Perusahaan yang tidak sesuai dengan kebijakan, kode etik, dan peraturan internal Perusahaan.

Oleh karena itu, Perusahaan memandang penting *Whistleblowing System* sebagai instrumen untuk mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Dengan demikian diperlukan, suatu kebijakan yang mengatur *Whistleblowing System* ini untuk memastikan sistem ini dapat berjalan dengan efektif. *Whistleblowing System* ini mengatur alur pengaduan dan/atau pelaporan pelanggaran di lingkup kerja Perusahaan. Seluruh Insan Perusahaan dapat menyampaikan kemungkinan adanya praktik kecurangan dan/atau praktik korupsi yang terjadi dalam Perusahaan tanpa khawatir kerahasiaan identitas Pelapor dan Laporannya diketahui. Kebijakan ini menjamin bahwa penyelidikan akan berjalan secara independen dan akan dilakukan tindak lanjut yang tepat. Hasil dari tindak lanjut atas penyelidikan tersebut nantinya akan menjadi kebutuhan Perusahaan untuk melakukan tindakan korektif dan preventif terhadap pelanggaran yang dilaporkan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEBIJAKAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

1. Kebijakan ini menyediakan sarana yang tepat bagi menyediakan sarana yang tepat bagi Insan Perusahaan dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan untuk menyampaikan dugaan pelanggaran atas Kebijakan Anti-Korupsi, kode etik, peraturan internal, serta kebijakan Perusahaan lainnya yang diketahuinya di dalam lingkungan Perusahaan.
2. Kebijakan ini memberikan jaminan perlindungan bagi para Pelapor yang sudah memiliki itikad baik melaporkan dugaan pelanggaran dari tindakan balas dendam dari pihak yang dilaporkan atau tindakan lain yang dapat merugikan Pelapor akibat Laporannya.
3. Sarana Perusahaan untuk melakukan deteksi dini terhadap pelanggaran Kebijakan Anti-Korupsi, kode etik, peraturan internal, serta kebijakan Perusahaan lainnya

yang dilakukan oleh Insan Perusahaan serta pihak ketiga yang berkepentingan dengan Perusahaan.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
5. ISO 37002:2021 Tentang Sistem Manajemen Pelanggaran
6. Anggaran Dasar Perusahaan serta Perubahannya.
7. Kebijakan Anti-Korupsi Perusahaan.

IV. DEFINISI

1. Insan Perusahaan adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan di PT [*].
2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang memiliki fungsi dan tugas pokok terkait dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pegawai Negeri adalah pihak-pihak yang masuk pada kriteria di bawah ini:
    1) setiap warga negara Republik Indonesia yang diangkat dalam jabatan atau pangkat tertentu oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
    4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu perusahaan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

5) Orang yang menerima gaji atau upah dari perusahaan lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

4. Pelapor adalah Insan Perusahaan dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan termasuk tidak terbatas pada pelanggan, agen, penyedia barang dan/atau jasa bagi Perusahaan, konsultan, dan semua pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan.
5. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* adalah fungsi di dalam Perusahaan yang ditunjuk oleh Direktur Utama dan memiliki tugas pokok untuk menerima dan menindaklanjuti Laporan Pelapor, serta mengelola *whistleblowing system*.
6. Perbuatan Curang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum untuk tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun pihak tertentu yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan yang termasuk tidak terbatas pada aktivitas:
   1) Penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan lain di luar kepentingan Perusahaan;
   2) Penggelapan / penyalahgunaan aset perusahaan;
   3) Pemerasan;
   4) Penipuan;
   5) Pencurian;
   6) Tindakan yang menyesatkan, menipu, memanipulasi, memaksa atau berbuat curang dalam mempengaruhi akuntan internal, eksternal atau auditor dalam penyusunan, pemeriksaan, audit atau peninjauan Laporan keuangan;
   7) Benturan kepentingan yang ditutupi; dan/atau
   8) Perbuatan lainnya yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum yang berdampak secara langsung atau tidak langsung pada kerugian Perusahaan.
7. Praktik Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk tidak terbatas pada:
   1) Penyediaan, pemberian janji, dan/atau pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara; dan

2) Setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan/atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara.

V. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

1. Kebijakan ini berlaku untuk semua Insan Perusahaan dan semua pihak eksternal yang memiliki hubungan usaha dengan Perusahaan, termasuk tidak terbatas pada pelanggan, agen, penyedia barang dan/atau jasa bagi Perusahaan, konsultan, dan semua pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan.
2. Ruang lingkup insiden Laporan adalah setiap tindakan yang merugikan Perusahaan, melanggar kebijakan Perusahaan, peraturan internal Perusahaan, kode etik Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, yang meliputi:
    1. Praktik Korupsi.
    2. Perbuatan Curang.
    3. Kekhawatiran tentang masalah operasional Perusahaan, akunting, pengendalian internal atau audit.
    4. Pemberian atau penerimaan hadiah dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan kebiajakan memberi dan kebijakan menerima hadiah pada Kebijakan Anti-Korupsi Perusahaan dari dan kepada pihak lain selain pegawai negeri sipil dan/atau penyelenggara negara.
    5. Pelanggaran kode etik.
    6. Pelanggaran kebijakan Perusahaan.
    7. Perbuatan asusila.
    8. Pelanggaran peraturan perundang-undangan.
    9. Setiap tindakan yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.

VI. TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

1. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* memiliki tugas pokok untuk menerima dan menindaklanjuti Laporan Insan Perusahaan dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, serta mengelola *whistleblowing system.*

2. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin independensi dari pelaksanaan dari sistem pengelolaan Laporan pelanggaran di dalam Perusahaan.
3. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* bertanggung jawab penuh kepada Direksi.
4. Dalam menjalankan fungsinya, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* harus senantiasa mengedepankan prinsip kerahasiaan, praduga tak bersalah, profesionalisme, kejujuran, independen, obyektif, dan tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* tidak berwenang untuk melakukan penanganan Laporan pelanggaran yang dilakukan Direksi, dimana hal tersebut merupakan kewenangan Dewan Komisaris yang akan diatur dengan aturan tersendiri untuk menjamin independensi dari penanganan Laporan.
6. Personil pada Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* ditunjuk oleh Direksi Perusahaan.
7. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan [*] ([*]) orang anggota.
8. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* bertanggung jawab penuh kepada Direksi.

VII. PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

1. Pelapor dengan itikad baik memperoleh jaminan keamanan untuk tidak diberhentikan dari pekerjaannya, pelecehan, serta pemidanaan sebagai akibat dari pelaporan yang dilakukan sekalipun Laporan tersebut salah atau tidak terbukti, kecuali Pelapor terbukti menyampaikan Laporan dengan itikad buruk dengan tujuan jahat atau mencelakakan.
2. Perusahaan tidak dapat membenarkan dan memberikan toleransi terhadap setiap Laporan tanpa bukti yang memadai, yang dilakukan dengan itikad buruk dengan tujuan jahat atau mencelakakan. Apabila terdapat Insan Perusahaan yang terbukti melakukan tuduhan seperti itu akan dikenakan sanksi kedisiplinan dengan sanksi berdasarkan bobot pelanggaran yang ditetapkan Perusahaan.

VIII. KERAHASIAAN

1. Perusahaan mendorong Pelapor untuk menuliskan identitas yang jelas dan lengkap disaat melaporkan pelanggaran yang terjadi.
2. Identitas Pelapor dan informasi pada Laporan akan dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan, kecuali:
   i. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengungkapkan informasi pada Laporan.
   ii. Informasi pada Laporan harus diserahkan oleh Perusahaan kepada konsultan hukum atau auditor profesional karena Perusahaan memerlukan saran atau pandangan terkait pelanggaran yang dilaporkan.
   iii. Informasi pada Laporan harus diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk kepentingan penyelidikan.

IX. PENGADUAN DAN INFORMASI TANPA NAMA

Pengaduan yang disampaikan tanpa identitas yang jelas, dapat menghambat proses penyelidikan oleh Perusahaan karena kesulitan mendalami masalah pada Laporan dan kesulitan untuk melindungi Pelapor.

X. IMBALAN BAGI PELAPOR

Perusahaan akan memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pealpor yang telah bersedia melaporkan pelanggaran, dimana hasil dari Laporan tersebut dapat mencegah kerugian ataupun memperbaiki masalah finasial di dalam Perusahaan dengan bentuk penghargaan dan/atua insentif yang akan ditetapkan oleh manajemen Perusahaan.

XI. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Pelapor dapat menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran kepada Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* melalui saluran yang telah disediakan Perusahaan di bawah ini:

   Website Pengaduan :

   Hotline Pengaduan :

Email Pengaduan :

2. Pelapor dapat menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran kepada Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* dengan format:

Nama Pelapor	:	
Pihak Terlapor	:	
Kronologi	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

3. Pelapor dapat menyampaikan Laporan terkait pemberian hadiah kepada Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* dengan format:

Nama Pelapor	:	
Bentuk Hadiah	:	
Nilai Hadiah	:	
Hubungan dengan Penerima Hadiah	:	
Kronologi Penerimaan Hadiah	:	
Alasan Pemberian Hadiah	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

4. Pelapor dapat menyampaikan Laporan terkait penerimaan hadiah kepada Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* dengan format:

Nama Pelapor	:	
Bentuk Hadiah	:	
Nilai Hadiah	:	
Hubungan dengan Pemberi Hadiah	:	
Kronologi Penerimaan Hadiah	:	
Alasan Pemberian Hadiah	:	

Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

5. Atas setiap Laporan yang masuk dan diterima, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* akan memberikan balasan kepada Pelapor bahwa pelaporan telah diterima dan ditindaklanjuti.
6. Dalam [*] hari kerja sejak Laporan diterima, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* akan melakukan validasi data Pelapor dan menganalisis Laporan dugaan pelanggaran yang masuk apakah telah memenuhi unsur apa, dimana, kapan, siapa, dan bagaimana pelanggaran terjadi. Apabila Laporan belum memenuhi unsur tersebut, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* dapat melakukan klarifikasi kepada Pelapor.
7. Laporan tidak dapat ditindaklanjuti apabila setelah dilakukan klarifikasi, Laporan masih tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin XI.6 dan terdapat indikasi Pelapor menyampaikan Laporan dengan itikad buruk, termasuk tidak terbatas pada motif balas dendam.
8. Apabila Laporan telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin XI.6 dan tidak ada indikasi Laporan disampaikan oleh Pelapor dengan itikad buruk, dalam [*] hari kerja sejak Laporan diterima, selajutnya Laporan akan ditindaklanjuti dengan dilakukan investigasi.
9. Apabila berdasarkan hasil investigasi, pelanggaran yang dilaporkan terbukti, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* akan membuat Berita Acara Hasil Investigasi yang memuat jenis pelanggaran, pihak yang melakukan pelanggaran, kronologi pelanggaran, serta rekomendasi sanksi.
10. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* mengajukan Berita Acara Hasil Investigasi tersebut kepada Direksi untuk memperoleh persetujuan terhadap rekomendasi pengenaan sanksi paling lambat [*] hari kerja sejak Berita Acara Hasil Investigasi dibuat.
11. Apabila berdasarkan hasil investigasi, pelanggaran yang dilaporkan tidak terbukti, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* akan membuat Berita Acara Hasil Investigasi yang memuat keterangan bahwa investigasi telah ditutup dan pelanggaran yang dilaporkan tidak terbukti.

12. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* memberikan informasi kepada Pelapor terkait status investigasi dan sanksi yang diberikan kepada pelaku secara formal paling lambat [*] hari kerja setelah Berita Acara Hasil Investigasi disetujui oleh Direksi. Namun, apabila Direksi menjadi terlapor dalam Laporan Pelanggaran, maka tidak diperlukan persetujuan dari Direksi tersebut.
13. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* wajib mendokumentasikan setiap Laporan pelanggaran, tindak lanjut, hasil investigasi, serta sanksi yang diberikan dalam satu dokumen.
14. Dokumentasi tersebut wajib dilapokan kepada Direksi secara [*] bulan sekali.

KEBIJAKAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PT [*]

I. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan komitmen Perusahaan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan dituntut untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Perusahaan perlu menghindari perilaku di dalam lingkungan Perusahaan yang tidak sesuai dengan kebijakan, kode etik, dan peraturan internal Perusahaan.

Oleh karena itu, Perusahaan memandang penting *Whistleblowing System* sebagai instrumen untuk mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Dengan demikian diperlukan, suatu kebijakan yang mengatur *Whistleblowing System* ini untuk memastikan sistem ini dapat berjalan dengan efektif. *Whistleblowing System* ini mengatur alur pengaduan dan/atau pelaporan pelanggaran di lingkup kerja Perusahaan. Seluruh Insan Perusahaan dapat menyampaikan kemungkinan adanya praktik kecurangan dan/atau praktik korupsi yang terjadi dalam Perusahaan tanpa khawatir kerahasiaan identitas Pelapor dan Laporannya diketahui. Kebijakan ini menjamin bahwa penyelidikan akan berjalan secara independen dan akan dilakukan tindak lanjut yang tepat. Hasil dari tindak lanjut atas penyelidikan tersebut nantinya akan menjadi kebutuhan Perusahaan untuk melakukan tindakan korektif dan preventif terhadap pelanggaran yang dilaporkan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEBIJAKAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

1. Kebijakan ini menyediakan sarana yang tepat bagi menyediakan sarana yang tepat bagi Insan Perusahaan dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan untuk menyampaikan dugaan pelanggaran atas Kebijakan Anti-Korupsi, kode etik, peraturan internal, serta kebijakan Perusahaan lainnya yang diketahuinya di dalam lingkungan Perusahaan.
2. Kebijakan ini memberikan jaminan perlindungan bagi para Pelapor yang sudah memiliki itikad baik melaporkan dugaan pelanggaran dari tindakan balas dendam dari pihak yang dilaporkan atau tindakan lain yang dapat merugikan Pelapor akibat Laporannya.
3. Sarana Perusahaan untuk melakukan deteksi dini terhadap pelanggaran Kebijakan Anti-Korupsi, kode etik, peraturan internal, serta kebijakan Perusahaan lainnya

yang dilakukan oleh Insan Perusahaan serta pihak ketiga yang berkepentingan dengan Perusahaan.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
5. ISO 37002:2021 Tentang Sistem Manajemen Pelanggaran
6. Anggaran Dasar Perusahaan serta Perubahannya.
7. Kebijakan Anti-Korupsi Perusahaan.

IV. DEFINISI

1. Insan Perusahaan adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan di PT [*].
2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang memiliki fungsi dan tugas pokok terkait dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pegawai Negeri adalah pihak-pihak yang masuk pada kriteria di bawah ini:
    1) setiap warga negara Republik Indonesia yang diangkat dalam jabatan atau pangkat tertentu oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
    4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu perusahaan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

5) Orang yang menerima gaji atau upah dari perusahaan lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

4. Pelapor adalah Insan Perusahaan dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan termasuk tidak terbatas pada pelanggan, agen, penyedia barang dan/atau jasa bagi Perusahaan, konsultan, dan semua pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan.
5. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* adalah fungsi di dalam Perusahaan yang ditunjuk oleh Direktur Utama dan memiliki tugas pokok untuk menerima dan menindaklanjuti Laporan Pelapor, serta mengelola *whistleblowing system*.
6. Perbuatan Curang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum untuk tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun pihak tertentu yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan yang termasuk tidak terbatas pada aktivitas:
   1) Penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan lain di luar kepentingan Perusahaan;
   2) Penggelapan / penyalahgunaan aset perusahaan;
   3) Pemerasan;
   4) Penipuan;
   5) Pencurian;
   6) Tindakan yang menyesatkan, menipu, memanipulasi, memaksa atau berbuat curang dalam mempengaruhi akuntan internal, eksternal atau auditor dalam penyusunan, pemeriksaan, audit atau peninjauan Laporan keuangan;
   7) Benturan kepentingan yang ditutupi; dan/atau
   8) Perbuatan lainnya yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum yang berdampak secara langsung atau tidak langsung pada kerugian Perusahaan.
7. Praktik Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk tidak terbatas pada:
   1) Penyediaan, pemberian janji, dan/atau pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara; dan

2) Setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan/atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara.

V. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

1. Kebijakan ini berlaku untuk semua Insan Perusahaan dan semua pihak eksternal yang memiliki hubungan usaha dengan Perusahaan, termasuk tidak terbatas pada pelanggan, agen, penyedia barang dan/atau jasa bagi Perusahaan, konsultan, dan semua pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan.
2. Ruang lingkup insiden Laporan adalah setiap tindakan yang merugikan Perusahaan, melanggar kebijakan Perusahaan, peraturan internal Perusahaan, kode etik Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, yang meliputi:
    1. Praktik Korupsi.
    2. Perbuatan Curang.
    3. Kekhawatiran tentang masalah operasional Perusahaan, akunting, pengendalian internal atau audit.
    4. Pemberian atau penerimaan hadiah dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan kebiajakan memberi dan kebijakan menerima hadiah pada Kebijakan Anti-Korupsi Perusahaan dari dan kepada pihak lain selain pegawai negeri sipil dan/atau penyelenggara negara.
    5. Pelanggaran kode etik.
    6. Pelanggaran kebijakan Perusahaan.
    7. Perbuatan asusila.
    8. Pelanggaran peraturan perundang-undangan.
    9. Setiap tindakan yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.

VI. TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

1. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* memiliki tugas pokok untuk menerima dan menindaklanjuti Laporan Insan Perusahaan dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, serta mengelola *whistleblowing system.*

2. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin independensi dari pelaksanaan dari sistem pengelolaan Laporan pelanggaran di dalam Perusahaan.
3. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* bertanggung jawab penuh kepada Direksi.
4. Dalam menjalankan fungsinya, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* harus senantiasa mengedepankan prinsip kerahasiaan, praduga tak bersalah, profesionalisme, kejujuran, independen, obyektif, dan tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* tidak berwenang untuk melakukan penanganan Laporan pelanggaran yang dilakukan Direksi, dimana hal tersebut merupakan kewenangan Dewan Komisaris yang akan diatur dengan aturan tersendiri untuk menjamin independensi dari penanganan Laporan.
6. Personil pada Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* ditunjuk oleh Direksi Perusahaan.
7. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan [*] ([*]) orang anggota.
8. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* bertanggung jawab penuh kepada Direksi.

VII. PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

1. Pelapor dengan itikad baik memperoleh jaminan keamanan untuk tidak diberhentikan dari pekerjaannya, pelecehan, serta pemidanaan sebagai akibat dari pelaporan yang dilakukan sekalipun Laporan tersebut salah atau tidak terbukti, kecuali Pelapor terbukti menyampaikan Laporan dengan itikad buruk dengan tujuan jahat atau mencelakakan.
2. Perusahaan tidak dapat membenarkan dan memberikan toleransi terhadap setiap Laporan tanpa bukti yang memadai, yang dilakukan dengan itikad buruk dengan tujuan jahat atau mencelakakan. Apabila terdapat Insan Perusahaan yang terbukti melakukan tuduhan seperti itu akan dikenakan sanksi kedisiplinan dengan sanksi berdasarkan bobot pelanggaran yang ditetapkan Perusahaan.

VIII. KERAHASIAAN

1. Perusahaan mendorong Pelapor untuk menuliskan identitas yang jelas dan lengkap disaat melaporkan pelanggaran yang terjadi.
2. Identitas Pelapor dan informasi pada Laporan akan dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan, kecuali:
   i. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengungkapkan informasi pada Laporan.
   ii. Informasi pada Laporan harus diserahkan oleh Perusahaan kepada konsultan hukum atau auditor profesional karena Perusahaan memerlukan saran atau pandangan terkait pelanggaran yang dilaporkan.
   iii. Informasi pada Laporan harus diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk kepentingan penyelidikan.

IX. PENGADUAN DAN INFORMASI TANPA NAMA

Pengaduan yang disampaikan tanpa identitas yang jelas, dapat menghambat proses penyelidikan oleh Perusahaan karena kesulitan mendalami masalah pada Laporan dan kesulitan untuk melindungi Pelapor.

X. IMBALAN BAGI PELAPOR

Perusahaan akan memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pealpor yang telah bersedia melaporkan pelanggaran, dimana hasil dari Laporan tersebut dapat mencegah kerugian ataupun memperbaiki masalah finasial di dalam Perusahaan dengan bentuk penghargaan dan/atua insentif yang akan ditetapkan oleh manajemen Perusahaan.

XI. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Pelapor dapat menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran kepada Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* melalui saluran yang telah disediakan Perusahaan di bawah ini:

   Website Pengaduan :

   Hotline Pengaduan :

Email Pengaduan :

2. Pelapor dapat menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran kepada Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* dengan format:

Nama Pelapor	:	
Pihak Terlapor	:	
Kronologi	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

3. Pelapor dapat menyampaikan Laporan terkait pemberian hadiah kepada Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* dengan format:

Nama Pelapor	:	
Bentuk Hadiah	:	
Nilai Hadiah	:	
Hubungan dengan Penerima Hadiah	:	
Kronologi Penerimaan Hadiah	:	
Alasan Pemberian Hadiah	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

4. Pelapor dapat menyampaikan Laporan terkait penerimaan hadiah kepada Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* dengan format:

Nama Pelapor	:	
Bentuk Hadiah	:	
Nilai Hadiah	:	
Hubungan dengan Pemberi Hadiah	:	
Kronologi Penerimaan Hadiah	:	
Alasan Pemberian Hadiah	:	

Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

5. Atas setiap Laporan yang masuk dan diterima, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* akan memberikan balasan kepada Pelapor bahwa pelaporan telah diterima dan ditindaklanjuti.
6. Dalam [*] hari kerja sejak Laporan diterima, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* akan melakukan validasi data Pelapor dan menganalisis Laporan dugaan pelanggaran yang masuk apakah telah memenuhi unsur apa, dimana, kapan, siapa, dan bagaimana pelanggaran terjadi. Apabila Laporan belum memenuhi unsur tersebut, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* dapat melakukan klarifikasi kepada Pelapor.
7. Laporan tidak dapat ditindaklanjuti apabila setelah dilakukan klarifikasi, Laporan masih tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin XI.6 dan terdapat indikasi Pelapor menyampaikan Laporan dengan itikad buruk, termasuk tidak terbatas pada motif balas dendam.
8. Apabila Laporan telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin XI.6 dan tidak ada indikasi Laporan disampaikan oleh Pelapor dengan itikad buruk, dalam [*] hari kerja sejak Laporan diterima, selajutnya Laporan akan ditindaklanjuti dengan dilakukan investigasi.
9. Apabila berdasarkan hasil investigasi, pelanggaran yang dilaporkan terbukti, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* akan membuat Berita Acara Hasil Investigasi yang memuat jenis pelanggaran, pihak yang melakukan pelanggaran, kronologi pelanggaran, serta rekomendasi sanksi.
10. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* mengajukan Berita Acara Hasil Investigasi tersebut kepada Direksi untuk memperoleh persetujuan terhadap rekomendasi pengenaan sanksi paling lambat [*] hari kerja sejak Berita Acara Hasil Investigasi dibuat.
11. Apabila berdasarkan hasil investigasi, pelanggaran yang dilaporkan tidak terbukti, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* akan membuat Berita Acara Hasil Investigasi yang memuat keterangan bahwa investigasi telah ditutup dan pelanggaran yang dilaporkan tidak terbukti.

12. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* memberikan informasi kepada Pelapor terkait status investigasi dan sanksi yang diberikan kepada pelaku secara formal paling lambat [*] hari kerja setelah Berita Acara Hasil Investigasi disetujui oleh Direksi. Namun, apabila Direksi menjadi terlapor dalam Laporan Pelanggaran, maka tidak diperlukan persetujuan dari Direksi tersebut.
13. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* wajib mendokumentasikan setiap Laporan pelanggaran, tindak lanjut, hasil investigasi, serta sanksi yang diberikan dalam satu dokumen.
14. Dokumentasi tersebut wajib dilapokan kepada Direksi secara [*] bulan sekali.

KEBIJAKAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PT [*]

I. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan komitmen Perusahaan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan dituntut untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Perusahaan perlu menghindari perilaku di dalam lingkungan Perusahaan yang tidak sesuai dengan kebijakan, kode etik, dan peraturan internal Perusahaan.

Oleh karena itu, Perusahaan memandang penting *Whistleblowing System* sebagai instrumen untuk mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Dengan demikian diperlukan, suatu kebijakan yang mengatur *Whistleblowing System* ini untuk memastikan sistem ini dapat berjalan dengan efektif. *Whistleblowing System* ini mengatur alur pengaduan dan/atau pelaporan pelanggaran di lingkup kerja Perusahaan. Seluruh Insan Perusahaan dapat menyampaikan kemungkinan adanya praktik kecurangan dan/atau praktik korupsi yang terjadi dalam Perusahaan tanpa khawatir kerahasiaan identitas Pelapor dan Laporannya diketahui. Kebijakan ini menjamin bahwa penyelidikan akan berjalan secara independen dan akan dilakukan tindak lanjut yang tepat. Hasil dari tindak lanjut atas penyelidikan tersebut nantinya akan menjadi kebutuhan Perusahaan untuk melakukan tindakan korektif dan preventif terhadap pelanggaran yang dilaporkan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEBIJAKAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

1. Kebijakan ini menyediakan sarana yang tepat bagi menyediakan sarana yang tepat bagi Insan Perusahaan dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan untuk menyampaikan dugaan pelanggaran atas Kebijakan Anti-Korupsi, kode etik, peraturan internal, serta kebijakan Perusahaan lainnya yang diketahuinya di dalam lingkungan Perusahaan.
2. Kebijakan ini memberikan jaminan perlindungan bagi para Pelapor yang sudah memiliki itikad baik melaporkan dugaan pelanggaran dari tindakan balas dendam dari pihak yang dilaporkan atau tindakan lain yang dapat merugikan Pelapor akibat Laporannya.
3. Sarana Perusahaan untuk melakukan deteksi dini terhadap pelanggaran Kebijakan Anti-Korupsi, kode etik, peraturan internal, serta kebijakan Perusahaan lainnya

yang dilakukan oleh Insan Perusahaan serta pihak ketiga yang berkepentingan dengan Perusahaan.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
5. ISO 37002:2021 Tentang Sistem Manajemen Pelanggaran
6. Anggaran Dasar Perusahaan serta Perubahannya.
7. Kebijakan Anti-Korupsi Perusahaan.

IV. DEFINISI

1. Insan Perusahaan adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan di PT [*].
2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang memiliki fungsi dan tugas pokok terkait dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pegawai Negeri adalah pihak-pihak yang masuk pada kriteria di bawah ini:
    1) setiap warga negara Republik Indonesia yang diangkat dalam jabatan atau pangkat tertentu oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
    4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu perusahaan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

5) Orang yang menerima gaji atau upah dari perusahaan lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

4. Pelapor adalah Insan Perusahaan dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan termasuk tidak terbatas pada pelanggan, agen, penyedia barang dan/atau jasa bagi Perusahaan, konsultan, dan semua pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan.
5. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* adalah fungsi di dalam Perusahaan yang ditunjuk oleh Direktur Utama dan memiliki tugas pokok untuk menerima dan menindaklanjuti Laporan Pelapor, serta mengelola *whistleblowing system*.
6. Perbuatan Curang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum untuk tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun pihak tertentu yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan yang termasuk tidak terbatas pada aktivitas:
   1) Penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan lain di luar kepentingan Perusahaan;
   2) Penggelapan / penyalahgunaan aset perusahaan;
   3) Pemerasan;
   4) Penipuan;
   5) Pencurian;
   6) Tindakan yang menyesatkan, menipu, memanipulasi, memaksa atau berbuat curang dalam mempengaruhi akuntan internal, eksternal atau auditor dalam penyusunan, pemeriksaan, audit atau peninjauan Laporan keuangan;
   7) Benturan kepentingan yang ditutupi; dan/atau
   8) Perbuatan lainnya yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum yang berdampak secara langsung atau tidak langsung pada kerugian Perusahaan.
7. Praktik Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk tidak terbatas pada:
   1) Penyediaan, pemberian janji, dan/atau pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara; dan

2) Setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan/atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara.

V. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

1. Kebijakan ini berlaku untuk semua Insan Perusahaan dan semua pihak eksternal yang memiliki hubungan usaha dengan Perusahaan, termasuk tidak terbatas pada pelanggan, agen, penyedia barang dan/atau jasa bagi Perusahaan, konsultan, dan semua pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan.
2. Ruang lingkup insiden Laporan adalah setiap tindakan yang merugikan Perusahaan, melanggar kebijakan Perusahaan, peraturan internal Perusahaan, kode etik Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, yang meliputi:
    1. Praktik Korupsi.
    2. Perbuatan Curang.
    3. Kekhawatiran tentang masalah operasional Perusahaan, akunting, pengendalian internal atau audit.
    4. Pemberian atau penerimaan hadiah dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan kebiajakan memberi dan kebijakan menerima hadiah pada Kebijakan Anti-Korupsi Perusahaan dari dan kepada pihak lain selain pegawai negeri sipil dan/atau penyelenggara negara.
    5. Pelanggaran kode etik.
    6. Pelanggaran kebijakan Perusahaan.
    7. Perbuatan asusila.
    8. Pelanggaran peraturan perundang-undangan.
    9. Setiap tindakan yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.

VI. TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

1. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* memiliki tugas pokok untuk menerima dan menindaklanjuti Laporan Insan Perusahaan dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, serta mengelola *whistleblowing system.*

2. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin independensi dari pelaksanaan dari sistem pengelolaan Laporan pelanggaran di dalam Perusahaan.
3. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* bertanggung jawab penuh kepada Direksi.
4. Dalam menjalankan fungsinya, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* harus senantiasa mengedepankan prinsip kerahasiaan, praduga tak bersalah, profesionalisme, kejujuran, independen, obyektif, dan tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* tidak berwenang untuk melakukan penanganan Laporan pelanggaran yang dilakukan Direksi, dimana hal tersebut merupakan kewenangan Dewan Komisaris yang akan diatur dengan aturan tersendiri untuk menjamin independensi dari penanganan Laporan.
6. Personil pada Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* ditunjuk oleh Direksi Perusahaan.
7. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan [*] ([*]) orang anggota.
8. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* bertanggung jawab penuh kepada Direksi.

VII. PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

1. Pelapor dengan itikad baik memperoleh jaminan keamanan untuk tidak diberhentikan dari pekerjaannya, pelecehan, serta pemidanaan sebagai akibat dari pelaporan yang dilakukan sekalipun Laporan tersebut salah atau tidak terbukti, kecuali Pelapor terbukti menyampaikan Laporan dengan itikad buruk dengan tujuan jahat atau mencelakakan.
2. Perusahaan tidak dapat membenarkan dan memberikan toleransi terhadap setiap Laporan tanpa bukti yang memadai, yang dilakukan dengan itikad buruk dengan tujuan jahat atau mencelakakan. Apabila terdapat Insan Perusahaan yang terbukti melakukan tuduhan seperti itu akan dikenakan sanksi kedisiplinan dengan sanksi berdasarkan bobot pelanggaran yang ditetapkan Perusahaan.

VIII. KERAHASIAAN

1. Perusahaan mendorong Pelapor untuk menuliskan identitas yang jelas dan lengkap disaat melaporkan pelanggaran yang terjadi.
2. Identitas Pelapor dan informasi pada Laporan akan dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan, kecuali:
   i. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengungkapkan informasi pada Laporan.
   ii. Informasi pada Laporan harus diserahkan oleh Perusahaan kepada konsultan hukum atau auditor profesional karena Perusahaan memerlukan saran atau pandangan terkait pelanggaran yang dilaporkan.
   iii. Informasi pada Laporan harus diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk kepentingan penyelidikan.

IX. PENGADUAN DAN INFORMASI TANPA NAMA

Pengaduan yang disampaikan tanpa identitas yang jelas, dapat menghambat proses penyelidikan oleh Perusahaan karena kesulitan mendalami masalah pada Laporan dan kesulitan untuk melindungi Pelapor.

X. IMBALAN BAGI PELAPOR

Perusahaan akan memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pealpor yang telah bersedia melaporkan pelanggaran, dimana hasil dari Laporan tersebut dapat mencegah kerugian ataupun memperbaiki masalah finasial di dalam Perusahaan dengan bentuk penghargaan dan/atua insentif yang akan ditetapkan oleh manajemen Perusahaan.

XI. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Pelapor dapat menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran kepada Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* melalui saluran yang telah disediakan Perusahaan di bawah ini:

   Website Pengaduan :

   Hotline Pengaduan :

Email Pengaduan :

2. Pelapor dapat menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran kepada Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* dengan format:

Nama Pelapor	:	
Pihak Terlapor	:	
Kronologi	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

3. Pelapor dapat menyampaikan Laporan terkait pemberian hadiah kepada Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* dengan format:

Nama Pelapor	:	
Bentuk Hadiah	:	
Nilai Hadiah	:	
Hubungan dengan Penerima Hadiah	:	
Kronologi Penerimaan Hadiah	:	
Alasan Pemberian Hadiah	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

4. Pelapor dapat menyampaikan Laporan terkait penerimaan hadiah kepada Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* dengan format:

Nama Pelapor	:	
Bentuk Hadiah	:	
Nilai Hadiah	:	
Hubungan dengan Pemberi Hadiah	:	
Kronologi Penerimaan Hadiah	:	
Alasan Pemberian Hadiah	:	

Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

5. Atas setiap Laporan yang masuk dan diterima, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* akan memberikan balasan kepada Pelapor bahwa pelaporan telah diterima dan ditindaklanjuti.
6. Dalam [*] hari kerja sejak Laporan diterima, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* akan melakukan validasi data Pelapor dan menganalisis Laporan dugaan pelanggaran yang masuk apakah telah memenuhi unsur apa, dimana, kapan, siapa, dan bagaimana pelanggaran terjadi. Apabila Laporan belum memenuhi unsur tersebut, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* dapat melakukan klarifikasi kepada Pelapor.
7. Laporan tidak dapat ditindaklanjuti apabila setelah dilakukan klarifikasi, Laporan masih tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin XI.6 dan terdapat indikasi Pelapor menyampaikan Laporan dengan itikad buruk, termasuk tidak terbatas pada motif balas dendam.
8. Apabila Laporan telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin XI.6 dan tidak ada indikasi Laporan disampaikan oleh Pelapor dengan itikad buruk, dalam [*] hari kerja sejak Laporan diterima, selajutnya Laporan akan ditindaklanjuti dengan dilakukan investigasi.
9. Apabila berdasarkan hasil investigasi, pelanggaran yang dilaporkan terbukti, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* akan membuat Berita Acara Hasil Investigasi yang memuat jenis pelanggaran, pihak yang melakukan pelanggaran, kronologi pelanggaran, serta rekomendasi sanksi.
10. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* mengajukan Berita Acara Hasil Investigasi tersebut kepada Direksi untuk memperoleh persetujuan terhadap rekomendasi pengenaan sanksi paling lambat [*] hari kerja sejak Berita Acara Hasil Investigasi dibuat.
11. Apabila berdasarkan hasil investigasi, pelanggaran yang dilaporkan tidak terbukti, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* akan membuat Berita Acara Hasil Investigasi yang memuat keterangan bahwa investigasi telah ditutup dan pelanggaran yang dilaporkan tidak terbukti.

12. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* memberikan informasi kepada Pelapor terkait status investigasi dan sanksi yang diberikan kepada pelaku secara formal paling lambat [*] hari kerja setelah Berita Acara Hasil Investigasi disetujui oleh Direksi. Namun, apabila Direksi menjadi terlapor dalam Laporan Pelanggaran, maka tidak diperlukan persetujuan dari Direksi tersebut.
13. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* wajib mendokumentasikan setiap Laporan pelanggaran, tindak lanjut, hasil investigasi, serta sanksi yang diberikan dalam satu dokumen.
14. Dokumentasi tersebut wajib dilapokan kepada Direksi secara [*] bulan sekali.

KEBIJAKAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PT [*]

I. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan komitmen Perusahaan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan dituntut untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Perusahaan perlu menghindari perilaku di dalam lingkungan Perusahaan yang tidak sesuai dengan kebijakan, kode etik, dan peraturan internal Perusahaan.

Oleh karena itu, Perusahaan memandang penting *Whistleblowing System* sebagai instrumen untuk mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Dengan demikian diperlukan, suatu kebijakan yang mengatur *Whistleblowing System* ini untuk memastikan sistem ini dapat berjalan dengan efektif. *Whistleblowing System* ini mengatur alur pengaduan dan/atau pelaporan pelanggaran di lingkup kerja Perusahaan. Seluruh Insan Perusahaan dapat menyampaikan kemungkinan adanya praktik kecurangan dan/atau praktik korupsi yang terjadi dalam Perusahaan tanpa khawatir kerahasiaan identitas Pelapor dan Laporannya diketahui. Kebijakan ini menjamin bahwa penyelidikan akan berjalan secara independen dan akan dilakukan tindak lanjut yang tepat. Hasil dari tindak lanjut atas penyelidikan tersebut nantinya akan menjadi kebutuhan Perusahaan untuk melakukan tindakan korektif dan preventif terhadap pelanggaran yang dilaporkan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEBIJAKAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

1. Kebijakan ini menyediakan sarana yang tepat bagi menyediakan sarana yang tepat bagi Insan Perusahaan dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan untuk menyampaikan dugaan pelanggaran atas Kebijakan Anti-Korupsi, kode etik, peraturan internal, serta kebijakan Perusahaan lainnya yang diketahuinya di dalam lingkungan Perusahaan.
2. Kebijakan ini memberikan jaminan perlindungan bagi para Pelapor yang sudah memiliki itikad baik melaporkan dugaan pelanggaran dari tindakan balas dendam dari pihak yang dilaporkan atau tindakan lain yang dapat merugikan Pelapor akibat Laporannya.
3. Sarana Perusahaan untuk melakukan deteksi dini terhadap pelanggaran Kebijakan Anti-Korupsi, kode etik, peraturan internal, serta kebijakan Perusahaan lainnya

yang dilakukan oleh Insan Perusahaan serta pihak ketiga yang berkepentingan dengan Perusahaan.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
5. ISO 37002:2021 Tentang Sistem Manajemen Pelanggaran
6. Anggaran Dasar Perusahaan serta Perubahannya.
7. Kebijakan Anti-Korupsi Perusahaan.

IV. DEFINISI

1. Insan Perusahaan adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan di PT [*].
2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang memiliki fungsi dan tugas pokok terkait dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pegawai Negeri adalah pihak-pihak yang masuk pada kriteria di bawah ini:
    1) setiap warga negara Republik Indonesia yang diangkat dalam jabatan atau pangkat tertentu oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
    4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu perusahaan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

5) Orang yang menerima gaji atau upah dari perusahaan lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

4. Pelapor adalah Insan Perusahaan dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan termasuk tidak terbatas pada pelanggan, agen, penyedia barang dan/atau jasa bagi Perusahaan, konsultan, dan semua pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan.
5. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* adalah fungsi di dalam Perusahaan yang ditunjuk oleh Direktur Utama dan memiliki tugas pokok untuk menerima dan menindaklanjuti Laporan Pelapor, serta mengelola *whistleblowing system*.
6. Perbuatan Curang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum untuk tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun pihak tertentu yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan yang termasuk tidak terbatas pada aktivitas:
   1) Penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan lain di luar kepentingan Perusahaan;
   2) Penggelapan / penyalahgunaan aset perusahaan;
   3) Pemerasan;
   4) Penipuan;
   5) Pencurian;
   6) Tindakan yang menyesatkan, menipu, memanipulasi, memaksa atau berbuat curang dalam mempengaruhi akuntan internal, eksternal atau auditor dalam penyusunan, pemeriksaan, audit atau peninjauan Laporan keuangan;
   7) Benturan kepentingan yang ditutupi; dan/atau
   8) Perbuatan lainnya yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum yang berdampak secara langsung atau tidak langsung pada kerugian Perusahaan.
7. Praktik Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk tidak terbatas pada:
   1) Penyediaan, pemberian janji, dan/atau pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara; dan

2) Setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan/atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara.

V. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

1. Kebijakan ini berlaku untuk semua Insan Perusahaan dan semua pihak eksternal yang memiliki hubungan usaha dengan Perusahaan, termasuk tidak terbatas pada pelanggan, agen, penyedia barang dan/atau jasa bagi Perusahaan, konsultan, dan semua pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan.
2. Ruang lingkup insiden Laporan adalah setiap tindakan yang merugikan Perusahaan, melanggar kebijakan Perusahaan, peraturan internal Perusahaan, kode etik Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, yang meliputi:
    1. Praktik Korupsi.
    2. Perbuatan Curang.
    3. Kekhawatiran tentang masalah operasional Perusahaan, akunting, pengendalian internal atau audit.
    4. Pemberian atau penerimaan hadiah dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan kebiajakan memberi dan kebijakan menerima hadiah pada Kebijakan Anti-Korupsi Perusahaan dari dan kepada pihak lain selain pegawai negeri sipil dan/atau penyelenggara negara.
    5. Pelanggaran kode etik.
    6. Pelanggaran kebijakan Perusahaan.
    7. Perbuatan asusila.
    8. Pelanggaran peraturan perundang-undangan.
    9. Setiap tindakan yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.

VI. TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

1. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* memiliki tugas pokok untuk menerima dan menindaklanjuti Laporan Insan Perusahaan dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, serta mengelola *whistleblowing system.*

2. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin independensi dari pelaksanaan dari sistem pengelolaan Laporan pelanggaran di dalam Perusahaan.
3. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* bertanggung jawab penuh kepada Direksi.
4. Dalam menjalankan fungsinya, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* harus senantiasa mengedepankan prinsip kerahasiaan, praduga tak bersalah, profesionalisme, kejujuran, independen, obyektif, dan tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* tidak berwenang untuk melakukan penanganan Laporan pelanggaran yang dilakukan Direksi, dimana hal tersebut merupakan kewenangan Dewan Komisaris yang akan diatur dengan aturan tersendiri untuk menjamin independensi dari penanganan Laporan.
6. Personil pada Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* ditunjuk oleh Direksi Perusahaan.
7. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan [*] ([*]) orang anggota.
8. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* bertanggung jawab penuh kepada Direksi.

VII. PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

1. Pelapor dengan itikad baik memperoleh jaminan keamanan untuk tidak diberhentikan dari pekerjaannya, pelecehan, serta pemidanaan sebagai akibat dari pelaporan yang dilakukan sekalipun Laporan tersebut salah atau tidak terbukti, kecuali Pelapor terbukti menyampaikan Laporan dengan itikad buruk dengan tujuan jahat atau mencelakakan.
2. Perusahaan tidak dapat membenarkan dan memberikan toleransi terhadap setiap Laporan tanpa bukti yang memadai, yang dilakukan dengan itikad buruk dengan tujuan jahat atau mencelakakan. Apabila terdapat Insan Perusahaan yang terbukti melakukan tuduhan seperti itu akan dikenakan sanksi kedisiplinan dengan sanksi berdasarkan bobot pelanggaran yang ditetapkan Perusahaan.

VIII. KERAHASIAAN

1. Perusahaan mendorong Pelapor untuk menuliskan identitas yang jelas dan lengkap disaat melaporkan pelanggaran yang terjadi.
2. Identitas Pelapor dan informasi pada Laporan akan dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan, kecuali:
   i. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengungkapkan informasi pada Laporan.
   ii. Informasi pada Laporan harus diserahkan oleh Perusahaan kepada konsultan hukum atau auditor profesional karena Perusahaan memerlukan saran atau pandangan terkait pelanggaran yang dilaporkan.
   iii. Informasi pada Laporan harus diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk kepentingan penyelidikan.

IX. PENGADUAN DAN INFORMASI TANPA NAMA

Pengaduan yang disampaikan tanpa identitas yang jelas, dapat menghambat proses penyelidikan oleh Perusahaan karena kesulitan mendalami masalah pada Laporan dan kesulitan untuk melindungi Pelapor.

X. IMBALAN BAGI PELAPOR

Perusahaan akan memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pealpor yang telah bersedia melaporkan pelanggaran, dimana hasil dari Laporan tersebut dapat mencegah kerugian ataupun memperbaiki masalah finasial di dalam Perusahaan dengan bentuk penghargaan dan/atua insentif yang akan ditetapkan oleh manajemen Perusahaan.

XI. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Pelapor dapat menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran kepada Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* melalui saluran yang telah disediakan Perusahaan di bawah ini:

   Website Pengaduan :

   Hotline Pengaduan :

Email Pengaduan :

2. Pelapor dapat menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran kepada Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* dengan format:

Nama Pelapor	:	
Pihak Terlapor	:	
Kronologi	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

3. Pelapor dapat menyampaikan Laporan terkait pemberian hadiah kepada Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* dengan format:

Nama Pelapor	:	
Bentuk Hadiah	:	
Nilai Hadiah	:	
Hubungan dengan Penerima Hadiah	:	
Kronologi Penerimaan Hadiah	:	
Alasan Pemberian Hadiah	:	
Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

4. Pelapor dapat menyampaikan Laporan terkait penerimaan hadiah kepada Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* dengan format:

Nama Pelapor	:	
Bentuk Hadiah	:	
Nilai Hadiah	:	
Hubungan dengan Pemberi Hadiah	:	
Kronologi Penerimaan Hadiah	:	
Alasan Pemberian Hadiah	:	

Dokumen yang dilampirkan	:	
Catatan Tambahan	:	

5. Atas setiap Laporan yang masuk dan diterima, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* akan memberikan balasan kepada Pelapor bahwa pelaporan telah diterima dan ditindaklanjuti.
6. Dalam [*] hari kerja sejak Laporan diterima, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* akan melakukan validasi data Pelapor dan menganalisis Laporan dugaan pelanggaran yang masuk apakah telah memenuhi unsur apa, dimana, kapan, siapa, dan bagaimana pelanggaran terjadi. Apabila Laporan belum memenuhi unsur tersebut, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* dapat melakukan klarifikasi kepada Pelapor.
7. Laporan tidak dapat ditindaklanjuti apabila setelah dilakukan klarifikasi, Laporan masih tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin XI.6 dan terdapat indikasi Pelapor menyampaikan Laporan dengan itikad buruk, termasuk tidak terbatas pada motif balas dendam.
8. Apabila Laporan telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada poin XI.6 dan tidak ada indikasi Laporan disampaikan oleh Pelapor dengan itikad buruk, dalam [*] hari kerja sejak Laporan diterima, selajutnya Laporan akan ditindaklanjuti dengan dilakukan investigasi.
9. Apabila berdasarkan hasil investigasi, pelanggaran yang dilaporkan terbukti, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* akan membuat Berita Acara Hasil Investigasi yang memuat jenis pelanggaran, pihak yang melakukan pelanggaran, kronologi pelanggaran, serta rekomendasi sanksi.
10. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* mengajukan Berita Acara Hasil Investigasi tersebut kepada Direksi untuk memperoleh persetujuan terhadap rekomendasi pengenaan sanksi paling lambat [*] hari kerja sejak Berita Acara Hasil Investigasi dibuat.
11. Apabila berdasarkan hasil investigasi, pelanggaran yang dilaporkan tidak terbukti, Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* akan membuat Berita Acara Hasil Investigasi yang memuat keterangan bahwa investigasi telah ditutup dan pelanggaran yang dilaporkan tidak terbukti.

12. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* memberikan informasi kepada Pelapor terkait status investigasi dan sanksi yang diberikan kepada pelaku secara formal paling lambat [*] hari kerja setelah Berita Acara Hasil Investigasi disetujui oleh Direksi. Namun, apabila Direksi menjadi terlapor dalam Laporan Pelanggaran, maka tidak diperlukan persetujuan dari Direksi tersebut.
13. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* wajib mendokumentasikan setiap Laporan pelanggaran, tindak lanjut, hasil investigasi, serta sanksi yang diberikan dalam satu dokumen.
14. Dokumentasi tersebut wajib dilapokan kepada Direksi secara [*] bulan sekali.

KEPUTUSAN DIREKSI PT [*] NOMOR [*] TENTANG TIM PELAKSANA FUNGSI PENANGANAN DAN PENGELOLA LAPORAN PELANGGARAN DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN PT [*]

Menimbang	:	A	Bahwa untuk melaksanakan komitmen PT [*] ("**Perusahaan**") untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi dan menunjung tinggi nilai-nilai integritas dan kejujuran, diperlukan adanya tim yang bertugas untuk menerima dan menindaklanjuti laporan Pelapor.
		B	Bahwa berdasarkan pertimbangan Direksi Perusahaan, diperlukan penetapan tentang pembentukan Tim Pelaksana Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System*.
Mengingat	:	1	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
		2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
		3	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
		4	ISO 37002:2021 tentang Sistem Manajemen Whistleblowing

MEMUTUSKAN

KESATU	**:**	Membentuk Tim Pelaksana Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* dengan susunan penanggung jawab dan anggota dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA	**:**	Tim Pelaksana Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* mempunyai tugas pokok sebagai berikut: **a)** Menerima dan menindaklanjuti laporan Insan Perusahaan dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan. **b)** Menetapkan mekanisme penanganan dan pengelolaan laporan pelanggaran dan *whistleblowing sytem* di lingkungan Perusahaan. **c)** Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan terkait dengan penanganan laporan pelanggaran di lingkungan Perusahaan **d)** Dalam menjalankan fungsinya, senantiasa mengedepankan prinsip kerahasiaan, praduga tak bersalah, profesionalisme, kejujuran, independen, obyektif, dan tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA	**:**	Pengangkatan dan pemberhentian anggota dalam tim pelaksana fungsi penanganan dan pengelola laporan pelanggaran dan *whistleblowing system* ini akan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direksi.
KEEMPAT	**:**	Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

[Tempat], [tanggal-bulan-tahun]

TTD

Cap perusahaan

[Nama]
Direktur Utama

LAMPIRAN

SUSUNAN TIM PELAKSANA FUNGSI PENANGANAN DAN PENGELOLA LAPORAN PELANGGARAN DAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN

No	Nama	Jabatan Dalam Tim Pelaksana
1		Penanggung Jawab
2		Anggota
3		Anggota
4		Anggota

STATISTIK PELAPORAN YANG MASUK PT [*]

Periode Statistik	:	[tanggal] [bulan] [tahun] - [tanggal] [bulan] [tahun]

I. Definisi

1. Jumlah Laporan Pelanggaran Yang Masuk adalah jumlah laporan pelanggaran yang diterima oleh Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* Perusahaan dari Insan Perusahaan dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan termasuk tidak terbatas pada pelanggan, agen, penyedia barang dan/atau jasa bagi Perusahaan, konsultan, dan semua pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan.
2. Dalam Proses adalah jumlah laporan pelanggaran yang diterima dan sedang dalam proses tindak lanjut berupa penyelidikan oleh Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* Perusahaan.
3. Selesai adalah jumlah laporan pelanggaran yang telah ditindaklanjuti oleh Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* Perusahaan berupa penyelidikan dan telah memiliki hasil penyelidikan.
4. Terbukti adalah jumlah laporan pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil penyelidikan oleh Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* Perusahaan.
5. Tidak Terbukti adalah jumlah laporan pelanggaran yang tidak terbukti berdasarkan hasil penyelidikan oleh Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* Perusahaan.
6. Tidak Dapat Ditindaklanjuti adalah jumlah laporan pelanggaran yang diterima, namun berdasarkan pertimbangan Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* Perusahaan, laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur apa, dimana, kapan, siapa, dan bagaimana pelanggaran terjadi.

7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang memiliki fungsi dan tugas pokok terkait dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Pegawai Negeri adalah pihak-pihak yang masuk pada kriteria di bawah ini:
   1) setiap warga negara Republik Indonesia yang diangkat dalam jabatan atau pangkat tertentu oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
   3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
   4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu perusahaan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
   5) Orang yang menerima gaji atau upah dari perusahaan lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
9. Perbuatan Curang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum untuk tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun pihak tertentu yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan yang termasuk tidak terbatas pada aktivitas:
   1) Penggelapan dan/atau penyalahgunaan aset Perusahaan;
   2) Penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan lain di luar kepentingan Perusahaan;
   3) Pemerasan;
   4) Penipuan;
   5) Pencurian;
   6) Tindakan yang menyesatkan, menipu, memanipulasi, memaksa atau berbuat curang dalam mempengaruhi akuntan internal, eksternal atau auditor dalam penyusunan, pemeriksaan, audit atau peninjauan laporan keuangan;
   7) Benturan kepentingan yang ditutupi; dan/atau

8) Perbuatan lainnya yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum yang berdampak secara langsung atau tidak langsung pada kerugian Perusahaan.

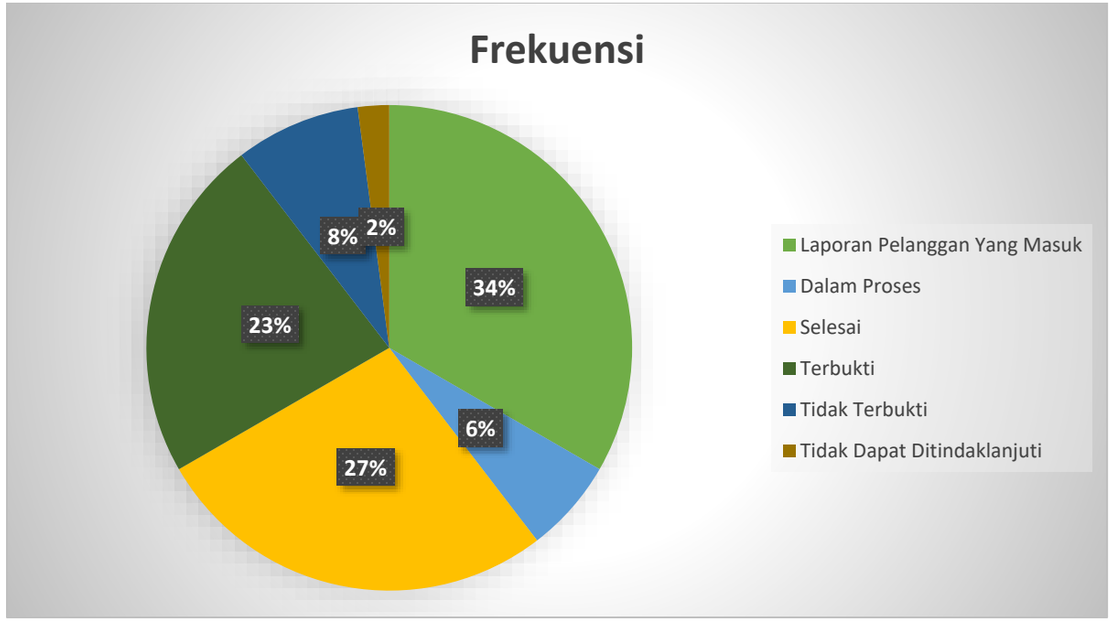
10. Praktik Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk tidak terbatas pada:
    1) Penyediaan, pemberian janji, dan/atau pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara; dan
    2) Setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan/atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara.

II. Statistik Pelaporan Yang Masuk

No	Kategori Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Jumlah Laporan Pelanggaran Yang Masuk	Dalam Proses	Selesai	Terbukti	Tidak Terbukti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	Perbuatan Curang	Benturan kepentingan yang ditutupi	9	2	7	3	2	1
		Penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan	4	1	3	2	1	0

		lain di luar kepentingan Perusahaan						
		Penggelapan aset perusahaan	1	0	1	1	0	0
2	Praktik Korupsi	Penyediaan, pemberian janji, dan/atau pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara.	2	0	2	1	1	0
	TOTAL		16	3	13	11	4	1

**Catatan Penting: Semua informasi pada table di atas diisi sesuai dengan kondisi aktual Perusahaan berdasarkan setiap tahunnya.*



III. Daftar Laporan Yang Terbukti dan Rekomendasi

No	Kategori Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Tanggal Laporan	Deskripsi Laporan	Bentuk Tindak Lanjut	Rekomendasi
1	Perbuatan Curang	Benturan kepentingan yang ditutupi				
		Penyalahgunaan wewenang dan/atau				

		jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan lain di luar kepentingan Perusahaan				
		Penggelapan aset perusahaan				
2	Praktik Korupsi	Penyediaan, pemberian janji, dan/atau pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara.				

**Catatan Penting: Semua informasi pada table di atas diisi sesuai dengan kondisi aktual Perusahaan.*

LAPORAN EVALUASI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PT [*]

I. PENGANTAR

PT [*] ("**Perusahaan**") berkomitmen untuk menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* dan mewudukan lingkungan Perusahaan yang bebas dari praktik korupsi dan perbuatan curang, Perusahaan terus berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan praktik korupsi dan perbuatan curang di lingkungan Perusahaan. Salah satu upaya yang telah dilakukan Perusahaan adalah dengan menerapkan *whistleblowing system.* Melalui *whistleblowing system* ini, Perusahaan mendorong para insan perusahaan menyampaikan laporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Kebijakan implementasi *whistleblowing system* merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas Perusahaan dan mewujudkan lingkungan Perusahaan yang bebas dari praktik korupsi dan perbuatan curang.

II. DEFINISI

1. Insan Perusahaan adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan di PT [*].
2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang memiliki fungsi dan tugas pokok terkait dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pegawai Negeri adalah pihak-pihak yang masuk pada kriteria di bawah ini:
    1) setiap warga negara Republik Indonesia yang diangkat dalam jabatan atau pangkat tertentu oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
    4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu perusahaan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

5) Orang yang menerima gaji atau upah dari perusahaan lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

4. Pelapor adalah Insan Perusahaan dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan termasuk tidak terbatas pada pelanggan, agen, penyedia barang dan/atau jasa bagi Perusahaan, konsultan, dan semua pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan.
5. Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* adalah fungsi di dalam Perusahaan yang ditunjuk oleh Direktur Utama dan memiliki tugas pokok untuk menerima dan menindaklanjuti laporan Pelapor, serta mengelola *whistleblowing system*.
6. Perbuatan Curang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum untuk tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun pihak tertentu yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan yang termasuk tidak terbatas pada aktivitas:
   1) Penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan lain di luar kepentingan Perusahaan;
   2) Penggelapan / penyalahgunaan aset perusahaan;
   3) Pemerasan;
   4) Penipuan;
   5) Pencurian;
   6) Tindakan yang menyesatkan, menipu, memanipulasi, memaksa atau berbuat curang dalam mempengaruhi akuntan internal, eksternal atau auditor dalam penyusunan, pemeriksaan, audit atau peninjauan laporan keuangan;
   7) Benturan kepentingan yang ditutupi; dan/atau
   8) Perbuatan lainnya yang dilakukan dengan sengaja secara melawan hukum yang berdampak secara langsung atau tidak langsung pada kerugian Perusahaan.
7. Praktik Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termasuk tidak terbatas pada:
   1) Penyediaan, pemberian janji, dan/atau pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara; dan

2) Setiap perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan/atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara.

III. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Laporan yang dapat ditindaklanjuti adalah laporan terhadap setiap tindakan yang merugikan Perusahaan, melanggar kebijakan Perusahaan, peraturan internal Perusahaan, kode etik Perusahaan, peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, yang meliputi:

1. Praktik Korupsi.
2. Perbuatan Curang.
3. Kekhawatiran tentang masalah operasional Perusahaan, akunting, pengendalian internal atau audit.
4. Pelanggaran kode etik.
5. Pelanggaran kebijakan Perusahaan.
6. Perbuatan asusila.
7. Pelanggaran peraturan perundang-undangan.
8. Setiap tindakan yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.

Selain itu, Laporan yang dapat ditindaklanjuti adalah Laporan dugaan pelanggaran yang berdasarkan hasil validasi dari Tim Pelaksana, telah memenuhi unsur apa, dimana, kapan, siapa, dan bagaimana pelanggaran terjadi. Apabila Laporan telah memenuhi unsur tersebut, namun berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Pelaksana, Laporan diajukan oleh Pelapor dengan itikad buruk, termasuk tidak terbatas pada motif balas dendam, maka Laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

IV. MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN

Pelapor dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* melalui saluran yang telah disediakan Perusahaan di bawah ini:

Website :

Pengaduan

Hotline :
Pengaduan
Email Pengaduan :

V. PIHAK YANG MENGELOLA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Pihak yang mengelola *Whistleblowing System* adalah Tim Pelaksana Fungsi Penanganan dan Pengelola Laporan Pelanggaran dan *Whistleblowing System* yang memiliki kedudukan langsung di bawah Direktur Utama ("**Tim Pelaksana** "). Tim Pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan [*] ([*]) orang anggota ini, memiliki tugas pokok untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Pelapor.

VI. PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Penerapan *Whistleblowing System* ini berlaku untuk semua Insan Perusahaan dan semua pihak eksternal yang memiliki hubungan usaha dengan Perusahaan, termasuk tidak terbatas pada pelanggan, agen, penyedia barang dan/atau jasa bagi Perusahaan, konsultan, dan semua pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan.

Terhadap semua Laporan yang disampaikan oleh Pelapor, Perusahaan akan memberikan jaminan kerahasiaan dan keamanan Pelapor. Apabila Pelapor menyertakan identitasnya secara jelas, maka Pelapor juga dijamin haknya untuk memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas laporannya. Hal ini juga merupakan komitmen Bank dalam melindungi pelapor.

Selain itu, Perusahaan juga memberikan jaminan keamanan kepada Pelapor untuk tidak diberhentikan dari pekerjaannya, pelecehan, serta pemidanaan sebagai akibat dari pelaporan yang dilakukan sekalipun Laporan tersebut salah atau tidak terbukti, kecuali Pelapor terbukti menyampaikan Laporan dengan itikad buruk dengan tujuan jahat atau mencelakakan..

VII. JUMLAH LAPORAN YANG MASUK PADA TAHUN [TAHUN]

Selama tahun [tahun], Perusahaan telah menerima [jumlah laporan yang diterima] Laporan yang masuk. Berikut ini adalah rekapitulasi dari laporan yang masuk dan masih dalam proses tindak lanjut, laporan yang telah selesai ditindaklanjuti, laporan yang terbukti, laporan yang tidak terbukti, dan laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Kategori Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Jumlah Laporan Pelanggaran Yang Masuk	Dalam Proses	Selesai	Terbukti	Tidak Terbukti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
Perbuatan Curang	Benturan kepentingan yang ditutupi						
	Penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan lain di luar kepentingan Perusahaan						
	Penggelapan aset perusahaan						
Praktik Korupsi	Penyediaan, pemberian janji, dan/atau pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara.						

**Catatan Penting: semua informasi pada table di atas diisi sesuai dengan kondisi aktual Perusahaan.*

VIII. DAFTAR LAPORAN YANG MASUK DAN DITINDAKLANJUTI PADA TAHUN [TAHUN]

Selama tahun [tahun], Perusahaan telah menindaklanjuti [jumlah laporan yang ditindaklanjuti] dari [jumlah laporan yang diterima] Laporan yang masuk. Berdasarkan hasil tindak lanjut tersebut, Perusahaan telah memberikan sanksi bagi terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran. Berikut ini adalah

penjabaran dari Laporan yang telah ditindaklanjuti beserta bentuk tindak lanjut dan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

Kategori Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Tanggal Laporan	Deskripsi Laporan	Bentuk Tindak Lanjut	Rekomendasi
Perbuatan Curang	Benturan kepentingan yang ditutupi				
	Penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan lain di luar kepentingan Perusahaan				
	Penggelapan aset perusahaan				
Praktik Korupsi	Penyediaan, pemberian janji, dan/atau pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri dan/atau Penyelenggara Negara.				

**Catatan Penting: Semua informasi pada table di atas diisi sesuai dengan kondisi aktual Perusahaan.*

IX. PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN PRAKTIK KORUPSI DAN PERBUATAN CURANG DI TAHUN [TAHUN]

Selama tahun [tahun], Perusahaan telah melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap laporan yang diterima oleh Tim Pelaksana. Namun, berdasrkan hasil pemantauan diperoleh fakta bahwa pada divisi [*] masih memiliki tingkat kerawanan korupsi dan perbuatan curang yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, Tim Pelaksana telah berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Fungsi Kepatuhan untuk melakukan evaluasi terhadap Kebijakan

Anti-Korupsi secara umum dan secara khusus terhadap standar operasioal prosedur pada divisi [*].